

BEOS-1311/25

Warszawa, 5 sierpnia 2025 r.

WYDZIAŁ OBSŁUGI PREZYDIUM SEJMU
L.dz. SPS-III.020.160.12.2025
Data wpływu 06.08.2025

Pan
Szymon Hołownia
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

**Opinia w sprawie oceny skutków regulacji poselskiego projektu ustawy
o zniesieniu opłat abonamentowych i likwidacji TVP Info
(druk sejmowy nr 1488)**

Na podstawie art. 34 ust. 9a uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r.
– Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2022 r. poz. 990, ze zm.)
sporządza się następującą opinię:

I. Problem, który zamierzają rozwiązać Wnioskodawcy

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy i deklarowanymi skutkami regulacji (DSR) Wnioskodawcy wskazują na potrzebę zniesienia opłat abonamentowych jako nieskutecznego i społecznie nieakceptowanego mechanizmu finansowania mediów publicznych. Podkreślają masowe uchylanie się obywateli od obowiązku uiszczania opłat oraz brak skutecznych narzędzi prawnych do weryfikacji posiadania odbiorników, co czyni system abonamentowy fikcyjnym i trudnym do egzekwowania.

Ponadto Wnioskodawcy zwracają uwagę na pogarszającą się jakość i rzetelność przekazu medialnego nadawców publicznych, wynikającą – ich zdaniem – z braku stabilnego, transparentnego i apolitycznego źródła finansowania. Sytuacja ta ma sprzyjać upolitycznieniu mediów publicznych, czego przejawem jest – według Wnioskodawców – funkcjonowanie TVP Info jako kanału, który nie realizuje misji publicznej, lecz pełni rolę propagandową. W ich ocenie utrzymywanie tej stacji ze środków publicznych budzi społeczny sprzeciw i podważa zaufanie do instytucji mediów publicznych.

II. Rozwiązanie rekomendowane przez Wnioskodawców

W projekcie przewidziano nowelizację: ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin¹ (dalej: ustawa o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych), ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji² (dalej: ustawa o radiofonii i telewizji), ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych³ (dalej: ustawa o cywilnych niewidomych ofiarach działań wojennych) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych⁴ (dalej: ustawa o COVID-19).

Proponowana ustawa reguluje kwestie dotyczące zniesienia opłat abonamentowych oraz wprowadza zakaz tworzenia i rozpowszechniania przez telewizję publiczną wyspecjalizowanych programów informacyjno-publicystycznych (art. 1 projektu).

Przewidziane rozwiązania obejmują:

1) utratę mocy ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych⁵ (art. 8 projektu);

2) umorzenie z urzędu postępowań w sprawie zaległości w uiszczaniu opłat abonamentowych oraz postępowań egzekucyjnych wszczętych i prowadzonych na podstawie uchylanej ustawy o opłatach abonamentowych (art. 7 projektu);

3) usunięcie odniesień do opłat abonamentowych w nowelizowanych ustawach (art. 2-5 projektu)⁶;

4) wprowadzenie ustawowego zakazu tworzenia i rozpowszechniania przez telewizję publiczną wyspecjalizowanych programów informacyjno-publicystycznych oraz związaną z tym zakazem odpowiednią modyfikację przepisów ustawy o radiofonii i telewizji⁷;

5) zmianę brzmienia art. 20b ust. 2 pkt 3 ustawy o radiofonii i telewizji (art. 3 pkt 2 lit. b projektu) w celu dostosowania go do aktualnego statusu i obowiązującej terminologii międzynarodowych klubowych rozgrywek piłkarskich organizowanych przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA)⁸.

¹ Dz. U. z 2025 r. poz. 195.

² Dz. U. z 2022 r. poz. 1722, ze zm.

³ Dz. U. z 2021 r. poz. 1820.

⁴ Dz. U. z 2025 r. poz. 764.

⁵ Dz. U. z 2020 r. poz. 1689 oraz z 2025 r. poz. 620.

⁶ W szczególności poprzez zmianę brzmienia art. 20b ust. 1 pkt 1, art. 21d ust. 2, art. 31 ust. 7 i 11, art. 31c i art. 46b ust. 3 oraz uchylenie art. 6 ust. 2 pkt 6a, art. 31 ust. 1 pkt 1 i art. 31c ustawy o radiofonii i telewizji (odpowiednio art. 3 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 4, pkt 6-8 projektu), także uchylenie art. 23a ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych, art. 10 ust. 2 pkt 5 ustawy o cywilnych niewidomych ofiarach działań wojennych oraz art. 151 ust. 1 pkt 2 ustawy o COVID-19.

⁷ Art. 3 pkt 3 i pkt 5 projektu dotyczący odpowiednio zmiany art. 21 ust. 1a pkt 2 i art. 26 ust. 2 pkt 1 oraz dodania ust. 1c w art. 21 ustawy o radiofonii i telewizji.

⁸ Art. 20b ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji zawiera otwarty katalog ważnych wydarzeń, które – ze względu na duże zainteresowanie społeczne – powinny być udostępniane w programach ogólnodostępnych. Przepis ten wymienia wydarzenia sportowe, m.in. Igrzyska Olimpijskie, mecze piłkarskie reprezentacji Polski, finały mistrzostw świata i Europy oraz mecze polskich klubów w rozgrywkach międzynarodowych organizowanych przez UEFA.

Zgodnie z proponowanym przepisem przejściowym w karcie powinności na lata 2025-2029⁹ w latach 2026-2029 nie byłyby uwzględniane przychody z opłat abonamentowych oraz przychody ze środków publicznych w wysokości rekompensaty z tytułu utraconych wpływów z opłat abonamentowych. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji miałyby przedstawić Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji projekt zmienionej karty powinności w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie proponowanej ustawy (art. 6 projektu).

Proponowana ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2026 r., z wyjątkiem art. 3 pkt 2 lit. b oraz art. 6 i art. 7 (postanowienia przejściowe), które mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (art. 9 projektu).

III. Inne rozwiązania rozważane przez Wnioskodawców

Wnioskodawcy nie rozważali rozwiązań alternatywnych, uznając że nie ma możliwości podjęcia innych środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonych celów.

IV. Rozwiązania przyjmowane w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE

W raporcie *Funding of Public Service Media 2025*¹⁰, opracowanym przez Media Intelligence Service przy Europejskiej Unii Nadawców (EBU) zrzeszającej 113 organizacji członkowskich z 56 krajów, przedstawione zostały modele finansowania mediów publicznych w ujęciu instytucjonalnym i funkcjonalnym. Analiza opiera się na danych za 2023 rok i obejmuje 64 organizacje medialne działające na 47 rynkach państw członkowskich i stowarzyszonych w EBU. Raport powstał na podstawie corocznego badania prowadzonego wśród członków EBU oraz analizy oficjalnych i publicznie dostępnych źródeł. W raporcie przedstawiono trzy główne sposoby finansowania mediów publicznych klasyfikowane według dominującego źródła środków publicznych. Jest to: 1) finansowanie z budżetu państwa, 2) finansowanie z funduszy celowych zasilanych dedykowanymi podatkami oraz 3) finansowanie z opłat abonamentowych (licencyjnych).

Bezpośrednie finansowanie mediów publicznych poprzez dotacje państwowe i inne transfery z ogólnego budżetu państwa stanowi najpowszechniejszy model finansowania w obszarze objętym działalnością EBU. Taki model, według raportu, obowiązuje na 30 rynkach (np. w Danii, Estonii, Hiszpanii, Holandii). W niektórych przypadkach przydziały budżetowe są bezpośrednio powiązane z określonymi wpływami podatkowymi lub wyznaczone na podstawie wskaźników makroekonomicznych, takich jak stały procent budżetu państwa lub produktu krajowego brutto (Francja, Islandia, Litwa, Norwegia).

⁹ O której mowa w art. 21a ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji.

¹⁰ *Funding of Public Service Media 2025*,

<https://www.ebu.ch/publications/research/membersonly/report/funding-of-public-service-media>

[wszystkie źródła internetowe cytowane w niniejszej opinii zostały sprawdzone 05 VIII 2025 r.].

Publiczne media mogą być finansowane także poprzez wydzielony podatek celowy. Taka opłata na rzecz mediów publicznych jest naliczana od osób fizycznych i jest proporcjonalna do ich dochodów. Wpłaty nie są uzależnione od liczby gospodarstw domowych ani posiadania jakichkolwiek urządzeń odbiorczych. Środki z tego tytułu są lokowane w wyodrębnionym funduszu poza budżetem państwa jako środek zabezpieczający niezależność mediów publicznych. Ten model jest stosunkowo nowy i obecnie funkcjonuje w Finlandii oraz Szwecji. Inny model obowiązuje w Turcji, ale go również można utożsamiać z finansowaniem ze specjalnego funduszu pozostającego poza budżetem państwa. W Turcji media publiczne finansowane są z tytułu tzw. „TRT bandrol” – specyficznego podatku nakładanego na sprzedaż importowanych urządzeń audio i wideo służących do odbioru sygnału.

Opłata licencyjna pozostaje filarem finansowania mediów publicznych w Europie i nadal jest powszechnie stosowana w 10 państwach członkowskich UE (w 21 należących do EBU)¹¹. Zazwyczaj jest to stała stawka naliczana gospodarstwom domowym, a nie indywidualnym osobom (Chorwacja, Czechy, Grecja, Irlandia, Portugalia, Słowenia, Włochy, a także np. Wielka Brytania). Konwencjonalna opłata licencyjna może być przekształcona w opłatę dla gospodarstw domowych, niezwiązaną z posiadaniem urządzenia. Taki model funkcjonuje już w trzech krajach należących do EBU (Austria, Niemcy oraz Szwajcaria)¹². W latach 2009-2024 r. część państw zdecydowało się na odejście od opłat licencyjnych – Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Malta, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Węgry, jak również np. Islandia, Norwegia czy Turcja. Według danych EBU¹³ opłat abonamentowych nie mają lub je zlikwidowały przed 2009 r. następujące państwa: Bułgaria, Cypr, Hiszpania, Holandia, Estonia, Litwa, Łotwa i Luksemburg.

Modele finansowania mediów publicznych charakteryzują się w poszczególnych państwach dużą różnorodnością instytucjonalną i prawną, przy zachowaniu dominacji rozwiązań opartych na środkach publicznych. Poniżej omówione zostały wybrane państwa z poszczególnych kategorii.

Francja (bezpośrednie finansowanie z budżetu państwa)

We Francji media publiczne są finansowane ze środków publicznych, przy czym podstawę systemu finansowania stanowi obecnie redystrybucja części wpływów z podatku od wartości dodanej (VAT). Zmiana ta została wprowadzona na mocy ustawy organicznej nr 2024-1177 z dnia 13 grudnia 2024 r. o reformie finansowania mediów audiowizualnych¹⁴, która nowelizuje art. 2 ustawy organicznej

¹¹ *Licence Fee Where? How? What's New? Public Version Media Intelligence Service, EBU 2025*, <https://www.ebu.ch/publications/research/membersonly/report/licence-fee>.

¹² *Funding of Public Service Media 2025*, <https://www.ebu.ch/publications/research/membersonly/report/funding-of-public-service-media>.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ *Loi organique n° 2024-1177 du 13 décembre 2024 portant réforme du financement de l'audiovisuel public*, <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000050774292/2025-07-24/>.

nr 2001-692 z dnia 1 sierpnia 2001 r. o ustawach budżetowych¹⁵ znosząc obowiązującą do 2022 r. opłatę abonamentową.

W 2024 roku finansowanie francuskiego sektora mediów publicznych zostało określone na poziomie 4,025 mld EUR. Największym beneficjentem środków publicznych pozostaje *France Télévisions*, otrzymując blisko 65% całkowitego budżetu przeznaczanego na media publiczne. Drugim co do wielkości finansowanym podmiotem jest *Radio France*, którego dotacja wynosi około 16%. Pozostałe środki kierowane są do *Arte France*, *France Médias Monde*, *Institut national de l'audiovisuel (INA)* oraz *TV5 Monde*, które łącznie dysponują około 19% alokacji budżetowej¹⁶. Finansowanie to obejmuje zarówno koszty działalności programowej, jak i działania transformacyjne, związane z cyfryzacją, regionalizacją oferty i zapewnieniem pluralizmu informacyjnego.

Francuskie media publiczne działają na podstawie ustawy nr 86-1067 z dnia 30 września 1986 r. o wolności komunikacji (ustawa Léotard)¹⁷. Artykuły 43 i 44 tej ustawy określają, że media publiczne zobowiązane są do zapewnienia pluralizmu wyrazu opinii oraz uczciwości, dokładności i niezależności informacji. Misja informacyjna jest traktowana jako integralny i priorytetowy element działalności nadawcy publicznego.

W praktyce *France Télévisions* prowadzi wielokanałową działalność informacyjną, w tym całodobowy kanał *franceinfo.*, który stanowi wspólny projekt *France Télévisions*, *Radio France*, *INA* i *France 24*.

Wielka Brytania (opłata licencyjna/abonamentowa)

Media publiczne w Wielkiej Brytanii są reprezentowane przez *British Broadcasting Corporation (BBC)* – publicznego nadawcę działającego na podstawie Karty Królewskiej oraz Porozumienia Ramowego zawartego z Sekretarzem Stanu do spraw Kultury, Mediów i Sportu¹⁸. Podstawowym źródłem finansowania BBC jest obowiązkowa opłata abonamentowa (*TV licence fee*), pobierana od każdego gospodarstwa domowego lub przedsiębiorstwa, które korzysta z urządzeń do odbioru programów telewizyjnych na żywo lub z usługi BBC iPlayer. Wysokość tej opłaty od 1 kwietnia 2025 r. wynosi 174,50 GBP¹⁹ (ok. 202 EUR)²⁰ rocznie. Wysokość abonamentu jest ustalana w porozumieniu z rządem i waloryzowana w odniesieniu do wskaźnika inflacji. Obowiązek opłaty dotyczy gospodarstwa jako całości, niezależnie od liczby urządzeń i osób zamieszkujących pod danym adresem. Wpływy z abonamentu są przekazywane do centralnego funduszu skarbowego (*Consolidated Fund*), a następnie redystrybuowane na rzecz BBC i walijskiego nadawcy S4C, zgodnie z zatwierdzonymi rocznymi alokacjami

¹⁵ *Loi organique relative aux lois de finances*.

<https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000394028>.

¹⁶ Sénat, *Mission Médias – Rapport sur les crédits des avances à l'audiovisuel public pour 2024*, <https://www.senat.fr/rap/l23-128-319/l23-128-319-syn.pdf>.

¹⁷ *Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication*, <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000512205/2025-07-24/>.

¹⁸ *Royal Charter i Framework Agreement*, <https://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/governance/charter>.

¹⁹ <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-10050>.

²⁰ Na podstawie średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 lipca 2025 r.

budżetowymi. W roku rozliczeniowym zakończonym 31 marca 2024 r. dochód netto przekazany do *Consolidated Fund* wyniósł 3,660 mld GBP²¹ (ok. 4,282 mld EUR).

System uwzględnia przewidziane prawem wyjątki: 50% zniżki przysługuje osobom z poważnym uszkodzeniem wzroku, a osoby powyżej 75. roku życia otrzymujące zasiłek emerytalny (*Pension Credit*) są całkowicie zwolnione z obowiązku opłaty. Dodatkowo dostępny jest program ratałny (*Simple Payment Plan*), umożliwiający rozłożenie płatności dla osób o niskich dochodach²².

Zgodnie z deklaracjami rządu i zapisami obowiązującej Karty Królewskiej (*Royal Charter*), obecny model finansowania zostanie utrzymany co najmniej do końca 2027 r. Równolegle prowadzone są konsultacje nad alternatywnymi rozwiązaniami, takimi jak: wprowadzenie progresywnego podatku medialnego, zastąpienie abonamentu subskrypcją cyfrową, model mieszany (abonament plus subskrypcje za wybrane usługi), a także redystrybucja środków z podatków sektorowych lub ogólnych. Propozycje te pozostają na etapie analiz i nie zostały jeszcze sformalizowane²³.

W ramach realizacji misji informacyjnej BBC prowadzi całodobowy kanał telewizyjny BBC News (od 2023 r. połączony z dawnym BBC World News w jeden wspólny serwis z rozdzielonymi pasmami dla odbiorców krajowych i zagranicznych), oferując transmisje na żywo, serwisy informacyjne, programy publicystyczne, debaty polityczne i relacje specjalne.

Szwecja (podatek celowy)

Media publiczne w Szwecji, reprezentowane przez *Sveriges Television (SVT)*, *Sveriges Radio (SR)* oraz *Sveriges Utbildningsradio (UR)*, są finansowane ze środków publicznych poprzez specjalny podatek celowy, wprowadzony ustawą (2018:1893) o finansowaniu publicznej radiofonii i telewizji²⁴. System ten obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. i zastąpił wcześniejszy model abonamentowy.

Podatek celowy naliczany jest wszystkim osobom fizycznym, które ukończyły 18 lat i są rezydentami podatkowymi w Szwecji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby osiągające rocznie dochód w wysokości co najmniej 124 930 SEK (ok. 10 740 EUR) są zobowiązane do uiszczenia pełnej kwoty opłaty, wynoszącej 1 249 SEK (ok. 107 EUR). Osoby zarabiające mniej płacą 1% podatku²⁵. Podatek celowy (składka) pobierany jest automatycznie przez szwedzki urząd skarbowy (*Skatteverket*), ale nie dotyczy osób, które nie osiągają dochodu podlegającego opodatkowaniu²⁶. Podatek celowy dotyczy wyłącznie osób

²¹ BBC Licence Fee Trust Statement 2023/24, HC 78.

²² <https://www.tvlicensing.co.uk/faqs/FAQ281>.

²³ <https://www.gov.uk/government/news/new-plans-to-ensure-the-bbcs-financial-sustainability-set-out-by-the-culture-secretary>.

²⁴ Lag (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst, dostęp: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181893-om-finansiering-av-radio-och-tv_sfs-2018-1893.

²⁵ <https://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglishengelska/individualsandemploye/es/livinginsweden/publicservicefee.4.676f4884175c97df4193041.html>.

²⁶ Dotyczy to na przykład studentów otrzymujących wyłącznie pomoc finansową ze Szwedzkiej Narodowej Agencji ds. Pomocy Finansowej dla Studentów lub osób utrzymujących się wyłącznie ze świadczeń socjalnych. Z obowiązku opłaty zwolnione są również osoby objęte ograniczonym

fizycznych i nie jest pobierany od osób prawnych, takich jak przedsiębiorstwa. Z tytułu tego podatku w 2024 roku nadawcy otrzymali łącznie 9,27 mld SEK (ok. 800 mln EUR).

Środki z tytułu opłaty publicznoprawnej przekazywane są do funduszu zarządzanego przez *Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio* – niezależną fundację powołaną przez parlament i działającą na rzecz zagwarantowania autonomii nadawców publicznych. Następnie fundusze są redystrybuowane na podstawie wieloletnich kontraktów do SR, SVT i UR zgodnie z ich zadaniami ustawowymi. SVT jako główny publiczny nadawca telewizyjny realizuje programy informacyjne, edukacyjne, kulturalne i rozrywkowe. Nie ma jednak przepisów nakazujących wprost konieczność tworzenia kanału wyłącznie informacyjnego.

Niemcy (opłata od gospodarstwa domowego)

W Niemczech międzylandowe porozumienie *Rundfunkbeitragsstaatsvertrag* (RBStV)²⁷ stanowi podstawę prawną systemu finansowania mediów publicznych. Ustanawia ono jednolitą, powszechną opłatę audiowizualną (*Rundfunkbeitrag*) od gospodarstwa domowego, mającą na celu zapewnienie stabilnych i niezależnych źródeł finansowania publicznych instytucji medialnych, takich jak ARD, ZDF oraz Deutschlandradio. Jej wysokość wynosi 18,36 EUR miesięcznie²⁸ (ok. 220 EUR rocznie), niezależnie od liczby mieszkańców nieruchomości i posiadanych urządzeń. W sektorze nieprywatnym²⁹ opłata ta jest przypisana do każdej jednostki organizacyjnej (np. zakładu pracy, instytucji) oraz, w niektórych przypadkach, do wykorzystywanych pojazdów. System przewiduje szereg zwolnień podmiotowych oraz możliwość ubiegania się o obniżenie wysokości opłaty.

Zgodnie z 24. raportem Komisji do spraw ustalania zapotrzebowania finansowego instytucji radiowo-telewizyjnych – KEF (*Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten*)³⁰ w zakresie wysokości i podziału publicznych środków pochodzących z obowiązkowej opłaty audiowizualnej (*Rundfunkbeitrag*) na lata 2025–2028³¹ miesięczna opłata od gospodarstwa domowego byłaby dzielona następująco: ARD – 71,15% całkowitej kwoty; ZDF – 25,98%; Deutschlandradio – 2,87%; Landesmedienanstalten – 1,90%.

W Niemczech działalność informacyjna mediów publicznych wynika z postanowień *Rundfunkstaatsvertrag* oraz ustaw szczególnych przyjętych w poszczególnych landach. Obowiązki te są interpretowane w świetle orzecznictwa Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, który wielokrotnie podkreślał, że

obowiązkiem podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym dla osób zamieszkałych za granicą.

²⁷ <https://www.rundfunkbeitrag.de/e175/e4794/Rundfunkbeitragsstaatsvertrag.pdf>.

²⁸ <https://dasfinanzen.de/was-andert-sich-bei-der-gez-2023?ut>.

²⁹ Wysokość należności w sektorze nieprywatnym jest zróżnicowana w zależności od liczby zatrudnionych i liczby użytkowanych pojazdów, z uwzględnieniem przepisów szczególnych dla organizacji pożytku publicznego oraz instytucji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub religijnym.

³⁰ <https://kef-online.de/berichte/details/publikation/24.-kef-bericht>. s.33.

³¹ Komisja KEF działa jako niezależny organ ekspercki, powoływany przez rządy krajów związkowych, którego zadaniem jest ocena realnych potrzeb finansowych publicznych nadawców i zapewnienie ich adekwatnego, ale i proporcjonalnego finansowania z budżetu obywateli.

„dostarczanie obywatelom rzetelnej, pluralistycznej i zróżnicowanej informacji” należy do konstytucyjnie chronionych funkcji publicznego nadawcy (*Grundversorgung*)³². ARD, ZDF i Deutschlandradio mają prawny obowiązek utrzymywania codziennego serwisu informacyjnego, a także zapewnienia obecności treści politycznych, społecznych i edukacyjnych w programie głównym. W szczególności ZDF utrzymuje redakcję *heute* (wiadomości) i kanał cyfrowy *ZDFinfo*, natomiast ARD prowadzi kanał *tagesschau24*, dostępny całodobowo i poświęcony wyłącznie treściom informacyjnym.

V. Skutki prawne projektowanej ustawy

Zgodność z obowiązującymi normami prawnymi

Dwoma podstawowymi skutkami prawnymi projektowanej regulacji będą:

- zniesienia opłat abonamentowych (poprzez uchylenie ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych oraz przepisów szczególnych w innych ustawach zwalniających z takich opłat³³ oraz

- wprowadzenie zakazu tworzenia i rozpowszechniania przez telewizję publiczną wyspecjalizowanych programów informacyjno-publicystycznych (wynika to z dodawanego ust. 1c w art. 21 ustawy o radiofonii i telewizji).

Uchylenie ustawy o opłatach abonamentowych spowoduje wyeliminowanie z porządku prawnego jednego z kluczowych dla tej ustawy przepisów, który stanowi, że „za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe” (art. 2 ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych), a także przepisu przewidującego obowiązek rejestrowania odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych dla celów pobierania opłat abonamentowych za ich używanie (art. 5 ustawy o opłatach abonamentowych). Jednocześnie z porządku prawnego zostanie wyeliminowany przepis powierzający operatorowi wyznaczonemu w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe³⁴ zadanie pobierania opłaty abonamentowej (art. 6 ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych). Te zmiany prawne wywołają dla podmiotów, do których odnoszą się w dotychczasowym stanie prawnym, skutki gospodarcze opisane w dalszej części opinii.

Projekt przewiduje wyeliminowanie z porządku prawnego mechanizmu opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, przy czym w projekcie nie zaproponowane żadnego innego, zastępującego mechanizmu finansowania działalności publicznej radiofonii i telewizji, a należy podkreślić, że bez zmian pozostają przepisy obligujące publiczną radiofonię i telewizję do realizacji misji publicznej (zob. art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji). W tym zakresie projekt będzie prowadzić do powstania systemowej luki. W tym kontekście warto przytoczyć stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, iż „istnienie publicznej radiofonii i telewizji wymaga stworzenia tym instytucjom dostępu do

³² <https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=1%20BvR%201675%2F16&Suche=1%20BvR%201675%2F16>.

³³ Odwołując się do dosłownego brzmienia przepisów: zniesienie „prawa do zwolnienia z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych”.

³⁴ Dz. U. z 2025 r. poz. 366, ze zm.

środków publicznych, bez których nie będzie możliwa realizacja ich misji publicznej”³⁵.

W nawiązaniu do proponowanego wprowadzenia zakazu tworzenia i rozpowszechniania przez telewizję publiczną wyspecjalizowanych programów informacyjno-publicystycznych należy zauważyć, że w porządku prawnym pozostanie przepis zawarty w art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, zgodnie z którym „publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, oferując, na zasadach określonych w ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu” (podkr. własne P.K.). Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 4 pkt 13 ustawy o radiofonii i telewizji „programem wyspecjalizowanym jest program, w którym nie mniej niż 70% czasu nadawania programu w ciągu miesiąca, w godzinach 6-23, stanowią audycje i inne przekazy realizujące przyjętą specjalizację programu”. W uzasadnieniu projektu wytłumaczono konieczność wprowadzenia zakazu tworzenia i rozpowszechniania przez telewizję publiczną wyspecjalizowanych programów informacyjno-publicystycznych m.in. tym, że „analiza treści audycji informacyjnych i publicystycznych wskazuje na stronniczość przekazu” TVP Info. Wydaje się, że przyjęte w projekcie rozwiązanie prawne, które – w intencji Wnioskodawców – ma przynieść wyeliminowanie zdiagnozowanego problemu, może być nieskuteczne. Zmiana programu polegająca na obniżeniu z 70% do 69% czasu nadawania przekazu realizującego przyjętą specjalizację (skrócenie o niecałe 11 minut) pozwoli nie naruszać wprowadzonego zakazu. Przyjęte rozwiązanie może pozostać bez wpływu na treściową zawartość audycji, a to właśnie zastrzeżenia do tejże są przyczyną zaproponowania nowelizacji.

Wątpliwości natury konstytucyjnej może wywołać regulacja zawarta w art. 7 projektu, w którym przewiduje się umorzenie z urzędu postępowań w sprawie zaległości w uiszczaniu opłat abonamentowych oraz postępowań egzekucyjnych wszczętych i prowadzonych na podstawie ustawy o opłatach abonamentowych. Wydaje się, że regulacja ta może budzić wątpliwości w kontekście konstytucyjnej zasady równości (art. 32 ust. 1 Konstytucji), ponieważ *de facto* prowadzi do zwolnienia z opłat abonamentowych – za okres, w którym jeszcze obowiązywały (należy podkreślić, że regulacja odnosi się do okresu sprzed projektowanego uchylecia ustawy o opłatach abonamentowych) – niektórych podmiotów, które uchylały się od jej uiszczania.

W projekcie przewidziano usunięcie albo zmianę tylko niektórych przepisów odwołujących się do regulacji dotyczącej opłat abonamentowych. Skutkiem tego będzie pozostawienie w porządku prawnym uregulowań, które odwołując się do przepisów o opłatach abonamentowych, pomimo że te zostaną uchylone. Przykładowo, pozostawiono bez zmian regulację zawartą w art. 31 ust. 4, 5, 8 ustawy o radiofonii i telewizji, czy też w art. 31c ustawy o radiofonii i telewizji, który nakłada na jednostki publicznej radiofonii i telewizji pewne obowiązki związane

³⁵ Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 9 IX 2004 r., sygn. akt K 2/03.

z istnieniem opłat abonamentowych. Brak konsekwentnej modyfikacji wszystkich przepisów, które odwołując się do uregulowań o opłatach abonamentowych, będzie prowadzić do niespójności w systemie prawnym, a w niektórych przypadkach może prowadzić do powstania wątpliwości interpretacyjnych.

Wydaje się, że przewidziana w projekcie zmiana art. 46b ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji wynika z błędnego założenia. We fragmencie tego przepisu w aktualnym brzmieniu jest mowa o tym, że „Krajowa Rada może się odwołać do takich kryteriów, jak źródło dochodów z reklam telewizyjnych lub abonamentu”. Proponowana nowelizacja prowadzi do skreślenia słów „z reklam telewizyjnych lub abonamentu”. Jednak nawet po takiej zmianie przepis będzie pozwalał Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji na odwoływanie się do kryterium źródeł dochodu, a więc w szczególności – jak obecnie – z reklam telewizyjnych lub abonamentu, choć nie będzie to wprost wskazane w przepisie. Jednak przede wszystkim należy zauważyć, że dochód z abonamentu, o którym mowa w tym przepisie, to nie dochód z opłat abonamentowych, lecz dochód osiągany ze sprzedaży usług abonamentowych związanych z korzystaniem z programu przez odbiorców na terytorium kraju. Wydaje się zatem, że propozycja zmiany brzmienia tego przepisu wynika z błędnego przyjęcia, że przepis ten odwołuje się do opłat abonamentowych.

Opiniowany projekt był przedmiotem analiz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji (BEOS) Kancelarii Sejmu w zakresie zgodności z prawem Unii Europejskiej³⁶. Projekt był także przedmiotem opinii BEOS sporządzonej w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu³⁷.

Zgodność z EKPC

Projekt dotyczy wolności wypowiedzi poddanej pod ochronę przez art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC). W świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka podmiotem wolności chronionej przez ten przepis są publiczne stacje radiowe i telewizyjne, którym prawo zagwarantowało pewien poziom autonomii. Trybunał odwołuje się przy tym do standardów przyjętych przez Komitet Ministrów Rady Europy (wyrok z 19 września 2009 w sprawie *Manole i in. p. Mołdawii*, 13936/02, par. 102): „Trybunał zauważa, że w „Rezolucji nr 1 w sprawie przyszłości publicznej radiofonii i telewizji” (1994) państwa uczestniczące zobowiązały się „zagwarantować niezależność nadawców publicznych od ingerencji politycznej i gospodarczej”.

Zniesienie opłat abonamentowych można uznać za formę ingerencji w gospodarczą sferę funkcjonowania publicznej radiofonii i telewizji. Taką ingerencję stanowi również zakaz tworzenia i rozpowszechniania przez telewizję publiczną wyspecjalizowanych programów informacyjno-publicystycznych. Można przy tym zastanawiać się, czy spółki publicznej radiofonii i telewizji w Polsce mają

³⁶ *Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zniesieniu opłat abonamentowych i likwidacji TVP Info (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Konrad Berkowicz)*, opinia BEOS z 7 VII 2025 r., BEOS-WPEiM-1289/25.

³⁷ *Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zniesieniu opłat abonamentowych i likwidacji TVP Info (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Konrad Berkowicz) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu*, opinia BEOS z 7 VII 2025 r., BEOS-WP/WPEiM1290/25.

wystarczające gwarancje niezależności pozwalające uznać je za podmioty praw konwencyjnych.

Obie formy ingerencji należy uznać za zgodne co do zasady z EKPC, należy jednak pamiętać, że w konkretnych, szczególnych sytuacjach mogą pojawić się pewne wątpliwości, czy ingerencja tego typu nie stanowiłaby nadmiernej ingerencji gospodarczej lub politycznej w funkcjonowanie niezależnych podmiotów publicznych, korzystających z ochrony art. 10 Konwencji.

VI. Skutki społeczne projektowanej ustawy

Ustawa będzie oddziaływać na następujące podmioty:

- **gospodarstwa domowe** ³⁸ (obywatele), jako abonenci indywidualni zobowiązani do rejestrowania odbiorników radiowo-telewizyjnych oraz uiszczania opłat abonamentowych – około 11,6 mln³⁹. Według projektu osoby zobowiązane do zarejestrowania odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych (dalej – odbiorników RTV) i uiszczania opłat abonamentowych zostaną zwolnione z tego obowiązku. Postępowania w sprawie zaległości w opłatach abonamentowych oraz postępowania egzekucyjne wobec osób, które nie dopełniły tych obowiązków zostaną umorzone z urzędu. Osoby posiadające odbiorniki RTV (lub inne urządzenia przystosowane do odbierania treści nadawanych przez TVP Info) utracą dostęp do audycji nadawanych przez TVP INFO, a także informacji publikowanych na stronach internetowych tej stacji⁴⁰.
- **abonenci instytucjonalni** (m.in. przedsiębiorstwa i instytucje), jako podmioty zobowiązane do rejestrowania odbiorników radiowo-telewizyjnych oraz uiszczania opłat abonamentowych – około 238,1 tys.⁴¹. Te podmioty zostaną zwolnione z tego obowiązku. Postępowania w sprawie zaległości w opłatach abonamentowych oraz postępowania egzekucyjne wobec tych podmiotów, które nie dopełniły tych obowiązków zostaną umorzone z urzędu.

³⁸ Ustawodawca gospodarstwo domowe definiuje w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1689) jako zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie lub jedna osoba utrzymująca się samodzielnie.

³⁹ Na dzień 31 grudnia 2024 r. w Polsce było 12,5 mln gospodarstw domowych, z czego 92,7% posiadało odbiorniki telewizyjne. Spośród nich, 4,5 mln gospodarstw domowych było zarejestrowanych jako płatnicy opłat abonamentowych, co stanowiło jedynie 38,8% wszystkich gospodarstw domowych posiadających odbiorniki, które powinny zostać zarejestrowane. 2,6 mln zarejestrowanych abonentów było zwolnionych z wnoszenia opłat. Jednocześnie 0,7 mln zobowiązanych gospodarstw domowych uregulowało opłaty abonamentowe do końca 2024 r.

Na podstawie: *Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2024 roku, Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2024 roku*, Druk 1146, X kadencja Sejmu, s. 108 i n., Załącznik nr 19 Szczegółowa informacja o liczbie abonentów w 2024 roku. <https://orka.sejm.gov.pl/Druki10ka.nsf/0/2340DBD0B701146DC1258C6000283487/%24File/1146.pdf>

⁴⁰ <https://www.tvp.info/informacje>

⁴¹ Na dzień 31 grudnia 2024 r. w Polsce na koniec 2024 roku zarejestrowanych było 238 105 abonentów instytucjonalnych. Jednocześnie 32,1% abonentów instytucjonalnych uregulowało opłaty abonamentowe do końca 2024 r.

Na podstawie: *Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2024 roku, Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2024 roku*, Druk 1146, X kadencja Sejmu, s. 108 i n., Załącznik nr 19 Szczegółowa informacja o liczbie abonentów w 2024 roku. <https://orka.sejm.gov.pl/Druki10ka.nsf/0/2340DBD0B701146DC1258C6000283487/%24File/1146.pdf>

Abonenci instytucjonalni posiadający odbiorniki RTV (lub inne urządzenia przystosowane do odbierania treści nadawanych przez TVP Info) utracą dostęp do audycji nadawanych przez TVP INFO, a także informacji publikowanych na stronach internetowych tej stacji⁴².

- **jednostki publicznej radiofonii i telewizji** (Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. oraz regionalne spółki radiofonii), jako podmioty które utracą wpływy z opłat abonamentowych. Telewizja publiczna utraci także jeden ze swoich programów – TVP Info. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji będą zobowiązane przedstawić Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji zmieniony projekt karty powinności w ciągu 14 dni od wejścia ustawy w życie. W szczególności projektowane zmiany wpływać będą na **pracowników i współpracowników TVP Info** (kilkaset osób)⁴³, którzy w przypadku likwidacji TVP Info utracą pracę, zostaną zobligowani do przekwalifikowania się lub zmiany zakresu obowiązków.
- **Poczta Polska**, jako operator wyznaczony do prowadzenia ewidencji abonentów⁴⁴, pobierający opłaty abonamentowe, a także uzyskujący wynagrodzenie umowne za inkasowanie opłat abonamentowych i współprowadzący postępowania w sprawie zaległości w uiszczaniu opłat abonamentowych oraz postępowań egzekucyjnych. W przypadku przyjęcia ustawy te zadania nie będą realizowane, a wpływy z tytułu obsługi pobierania środków zostaną utracone. W szczególności projektowane zmiany wpływać będą na **pracowników i współpracowników Wydziału Abonamentu RTV-COF** (co najmniej kilkadziesiąt osób)⁴⁵. W przypadku zniesienia opłat abonamentowych osoby te utracą pracę, zostaną zobligowane do przekwalifikowania się lub zmiany zakresu obowiązków.
- **Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT)**, jako podmiot odpowiedzialny za kwestie związane z opłatami abonamentowymi zgodnie z ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1689),

⁴² <https://www.tvp.info/informacje>

⁴³ Dostępne w serwisie Centrum Informacji TVP dokumenty (*Sprawozdanie abonamentowe za 2023 r. i Sprawozdanie z realizacji misji publicznej za 2023 r.*) nie zawierają szczegółowych danych o liczbie etatów przypisanych bezpośrednio do TVP Info lub Telewizyjnej Agencji Informacyjnej (czyli działu odpowiedzialnego m.in. za TVP Info). Niemniej na podstawie informacji medialnych można założyć, że na podstawie różnych umów dla TVP Info zatrudnia na podstawie umów cywilnoprawnych może być kilkadziesiąt osób. Przedsiębiorstwo korzysta również z usług osób i podmiotów wykonujących zadania na jej rzecz.

Ile osób zatrudniło TVP po zmianie władzy? Opublikowano dane, <https://wiadomosci.wp.pl/ile-osob-zatrudnilo-tvp-po-zmianie-wladzy-opublikowano-dane-7121597634800448a#:~:text=Gorgosz%20przekaza%C5%82%20r%C3%B3wnie%C5%BC%2C%20%C5%BCe%20na,ich%2033%2C%20teraz%20jest%2027>.

⁴⁴ Na dzień 31 grudnia 2024 r. Poczta Polska prowadziła ewidencję, w której figurowało 4 742 347 abonentów, w tym 238 105 abonentów instytucjonalnych. Wynagrodzenie umowne za inkasowanie opłat abonamentowych w 2024 r. wynosiło 41,8 mln zł.

⁴⁵ Poczta Polska nie ujawnia szczegółowej struktury zatrudnienia w obszarze abonamentu RTV. Jednocześnie z przedstawionych informacji wynika, że zadania związane z kontrolą abonamentu RTV na terenie całego kraju wykonują kontrolerzy (kilkadziesiąt osób), zaś pracownicy Wydziału Abonamentu RTV-COF odpowiedzialni za bieżącą obsługę i korespondencję.

Abonament RTV: obalamy mity, przedstawiamy fakty, Poczta Polska, Aktualność z dnia: 9 marca 2023, <https://www.poczta-polska.pl/news/abonament-rtv-obalamy-mity-przedstawiamy-fakty/>.

w tym kwestie umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości z tytułu abonamentu. W przypadku przyjęcia ustawy te zadania nie będą realizowane.

- **16 wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelny Sąd Administracyjny (NSA)**, jako organy rozstrzygające sprawy związane z postępowaniami w sprawie należności abonamentowych⁴⁶.
- **naczelnicy urzędów skarbowych** (naczelnicy 380 urzędów skarbowych – US i 20 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych – WUS), w zakresie egzekucji należności abonamentowych⁴⁷.

Przyjęcie projektu wywołać może zarówno pozytywne jak i negatywne skutki społeczne. Potencjalne pozytywne skutki społeczne przyjęcia projektu to głównie zmniejszenie obciążenia finansowego obywateli.

Ze względu na fakt, że wysokość abonamentu i zasady jego opłacania są takie same dla wszystkich abonentów indywidualnych, osoby o najniższych dochodach najbardziej odczuwają konieczność opłacania tej daniny⁴⁸. Zniesienie abonamentu RTV oznaczałoby dla nich zmniejszenie obciążeń finansowych ich gospodarstw domowych⁴⁹.

Wyniki badań opinii publicznej prowadzonych w poprzednich latach⁵⁰ wskazywały, że pobieranie abonamentu RTV oceniane było jako niesprawiedliwe, a przyjęte w tej sprawie rozwiązania – jako wadliwe. Pobieranie przez państwo tej daniny uznawane było często jako dublujące inne opłaty. W tym kontekście wskazywano na powszechne opłacanie abonamentów radiowo-telewizyjnych dostawców prywatnych, którzy udostępniali także programy telewizji publicznej i radia. Zwracano uwagę również na konieczność wnoszenia opłaty za samo posiadanie odbiorników, niezależnie od faktycznego korzystania z usług publicznego nadawcy.

Jednocześnie niska ściągальność abonamentu RTV sprawiała, że osoby sumiennie go płacące czuły się nadmiernie obciążane przez państwo i obywateli, którzy nie dopełniali tego obowiązku (patrz: wyniki konsultacji społecznych). Na

⁴⁶ Na podstawie danych zgromadzonych w Centralnej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych można stwierdzić, że kwestie związane z abonamentem RTV dotyczyły w 2024 r. 55 wydanych orzeczeń. <https://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/search> (oraz Statystyki NSA - <http://www.nsa.gov.pl/statystyki-nsa.php>). Skargi, które wpłynęły do WSA wskazują również na nieznaczną liczbę spraw z zakresu egzekucji świadczeń pieniężnych ciążyących na wszystkich użytkownikach odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, w porównaniu do ogólnej liczby spraw rozpatrywanych przez wojewódzkie sądy administracyjne (Statystyki WSA - www.nsa.gov.pl/statystyki-wsa.php).

⁴⁷ Kompetencje naczelników urzędów skarbowych jako organów egzekucyjnych określa ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2025 r. poz. 132).

⁴⁸ O ile nie są zwolnione z obowiązku jej uiszczenia i dochodzą swoich uprawnień.

⁴⁹ Obecnie wysokość miesięcznych opłat za abonament RTV wynosi 8,70 zł w przypadku radioodbiorników oraz 27,30 zł w przypadku odbiorników telewizyjnych lub telewizyjnych i radiofonicznych. Istnieją również zniżki za opłacanie z góry, np. 10% za cały rok z góry. Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczenie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2025 r., https://rtv.poczta-polska.pl/pdf/Rozporzadzenie_stawki_na_2025.pdf.

⁵⁰ Badania CBOS: *Finansowanie mediów publicznych*, „Komunikat z badań” nr 94/2017, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_094_17.PDF

Nowsze badania dotyczące mediów publicznych nie poruszają tych kwestii.

podobne kwestie uwagę zwracał także Rzecznik Praw Obywatelskich⁵¹ sygnalizując jednocześnie, że obowiązujący system opłat abonamentowych jest niedostosowany do bieżących realiów i wymaga zmian. Rzecznik zasadniczy problem upatrywał w fakcie, iż stosunkowo niewielka liczba rzeczywistych użytkowników odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych uiszcza opłaty abonamentowe. Taki stan, funkcjonujący już od dłuższego czasu, postrzegany jest przez niego jako niesprawiedliwy i naruszający konstytucyjną zasadę powszechności ponoszenia ciężarów publicznych. Likwidacja daniny jaką jest opłata abonamentowa RTV może być w tym świetle odbierana jako działanie zmierzające do zniesienia niesprawiedliwie rozkładanych na obywateli obciążeń finansowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwracał również uwagę na szereg nieprawidłowości związanych z procedurą egzekwowania opłat abonamentowych, w tym automatyczne kierowania przez Poczta Polską spraw obywateli do egzekucji zaległego abonamentu⁵². Problem ten dotyczył w szczególności osób starszych, schorowanych, z niepełnosprawnościami, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Niejednokrotnie nie były one przy tym świadome, w jaki sposób i gdzie mogą szukać pomocy prawnej w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

W odniesieniu do tych zjawisk Rzecznik postulował przeprowadzenie kompleksowych zmian aktualnego stanu prawnego.

Przyjęcie projektu ustawy w proponowanym brzmieniu wywołać może też niepożądane skutki społecznie, wynikające z przepisów dotyczących likwidacji TVP Info. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez CBOS⁵³ w październiku 2023 r. dla największej części Polaków (50%) nadal głównym źródłem informacji o bieżących wydarzeniach w kraju i na świecie jest telewizja. Likwidacja TVP Info oznaczałaby utratę jednego z kanałów informacyjnych. Mogłoby to prowadzić do zmniejszenia różnorodności powszechnie dostępnych źródeł informacji, a także znacznego ograniczenia oferty programowej, zwłaszcza niekomercyjnych programów informacyjno-kulturalnych, edukacyjnych, dokumentalnych i regionalnych.

Jednocześnie na podstawie badania przeprowadzonego w 2024 roku przez CBOS⁵⁴ stwierdzono, że TVP Info uznają za swoje główne źródło informacji ponadprzeciętnie często najstarsi badani (5% wobec 2% wśród najmłodszych), mieszkańcy wsi (4% wobec 1% w największych miastach), gorzej wykształceni

⁵¹ *Nierozwiązane systemowe problemy abonamentu RTV - konieczne pilne zmiany. RPO pisze do premiera. Odpowiedzi MKiDN oraz MAP*, Data publikacji: 2023-01-03 2022-10-27 <https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-premier-abonament-rtv-systemowe-problemy-kompleksowe-zmiany-mkidn-map-odpowiedzi>.

⁵² Tamże.

⁵³ Dla największej części Polaków (50%) nadal głównym źródłem informacji o bieżących wydarzeniach w kraju i na świecie jest telewizja. Można jednak zauważyć, że jej zasięg na przestrzeni lat maleje (od 2017 roku odsetek wskazań zmniejszył się o 14 punktów procentowych). Umacnia się natomiast znaczenie internetu, który jest teraz podstawowym źródłem informacji dla dwóch piątych Polaków (40%, od poprzedniego pomiaru z 2021 roku wzrost o 3 punkty procentowe, a od pomiaru sprzed sześciu lat o 19 punktów procentowych).

M. Feliksiak, M. Głowacki, *Postrzeganie mediów*, Komunikat Z Badań, CBOS, październik 2023, Nr 132/2023, s. 1.

⁵⁴ J. Scovil, *Zmiany w popularności informacyjnych programów telewizyjnych*, Komunikat z Badań Nr 71/2024, s. 4.

respondenci (5% w grupie osób o wykształceniu podstawowym lub gimnazjalnym wobec 1% wśród osób z wykształceniem wyższym), renciści (8%), osoby zajmujące się domem (7%), bezrobotni i emeryci (po 5%), pytani o niższych dochodach per capita w gospodarstwie domowym (7% wśród tych o najniższych dochodach wobec 1% wśród tych o najwyższych)⁵⁵. Mając na uwadze te dane, należy zauważyć, iż planowane w ustawie zmiany dotkną w szczególny sposób osoby, które często mogą nie mieć możliwości finansowych lub technicznych, czy też kompetencji, by pozyskać bieżące informacje o wydarzeniach w kraju i na świecie z innych źródeł.

Rozważając zmiany wynikające z przyjęcia ustawy, należy również brać pod uwagę zmiany technologiczne i cywilizacyjne, jakie zaszły w ostatnich latach. Ze względu na progres w technologii, nowe sposoby korzystania z mediów i ich zasobów⁵⁶, a także różne możliwości dostępu do treści informacyjnych i rozrywkowych spodziewać się można, że wcześniejsza akceptacja opłat abonamentowych może się zmniejszać⁵⁷. W tym kontekście istotne okazuje się także odchodzenie od telewizji jako źródła informacji. Jak wynika z przeprowadzonych CBOS sondaży, na przestrzeni ostatnich lat zaobserwowano słabnięcie informacyjnego zasięgu tradycyjnych mediów, których reprezentantem jest telewizja, i umacnianie się znaczenia Internetu w tej dziedzinie, co przypisywać należy zmianie pokoleniowej. Jak stwierdzili autorzy opracowania opublikowanego w październiku 2023 r. „Wprawdzie nadal więcej jest osób pozyskujących informacje o wydarzeniach w kraju i na świecie z telewizji niż z Internetu, jednak wydaje się, że różnica ta z biegiem lat będzie się zacierać i kwestią czasu jest zrównanie się tradycyjnych i nowych mediów w tej dziedzinie, a w dalszej kolejności – dominacja Internetu”⁵⁸.

Te wnioski potwierdziły sondaże z 2024 r., których wyniki wskazały, że w ciągu ośmiu lat zasadniczą zmianę stanowił dynamiczny wzrost grupy osób w ogóle nieoglądających telewizji – z 8% w 2016 roku do 22% w roku 2023 i 25% w 2024 roku⁵⁹. Sondaże z 2024 r. potwierdziły również większe niż u konkurentów straty widzów TVP w kolejnych latach i problemy z pozyskaniem nowych.

W trakcie konsultacji społecznych projektu ustawy przesłano 153 ankiety. Z przesłanych komentarzy wynika, że projekt postrzegany jest jako podnoszący dwie kwestie: opłaty abonamentowej i likwidacji TVP Info⁶⁰, przy czym większość zamieszczonych komentarzy wskazuje na poparcie dla koncepcji zniesienia opłat

⁵⁵ Tamże, s. 4.

⁵⁶ *Usługi medialne i infrastruktura do ich odbioru, w roku 2023. Gospodarstwa domowe. Wyniki Badania Założycielskiego Krajowego Instytutu Mediów*, Krajowy Instytut Mediów, 2023 https://kim.gov.pl/wp-content/uploads/2024/04/2024_04_02_Raport-z-Badania-Zalozycielskiego-KIM-2023_Gospodarstwa-domowe.pdf.

⁵⁷ Finansowanie mediów publicznych, KOMUNIKAT z BADAŃ NR 94/2017, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_094_17.PDF.

⁵⁸ Tamże, s. 22

⁵⁹ J. Scovil, *Zmiany w popularności informacyjnych programów telewizyjnych*, Komunikat z Badań Nr 71/2024, s. 3.

https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2024/K_071_24.PDF.

⁶⁰ „Ustawa porusza dwie sprawy które należy rozważyć moim zdaniem oddzielnie. Pierwszym elementem jest zniesienie opłaty abonamentowej. [...] Drugim elementem projektu ustawy jest zabronienie TVP prowadzenia kanałów informacyjnych.”, ID ankiety: 40329.

abonamentowych, lecz sprzeciwia się likwidacji TVP Info⁶¹. Najczęściej pojawiające się argumenty wspierające koncepcję zniesienia opłat abonamentowych odnoszą się do modeli działania komercyjnych stacji radiowych i telewizyjnych oraz wykorzystania ich wpływów z reklam⁶², przyjętych rozwiązań poboru opłat⁶³, braku wydajnego systemu egzekwowania opłat i poczucia niesprawiedliwości u tych osób, które dopełniają tego obowiązku⁶⁴.

Sprzeciw wobec likwidacji programu informacyjnego TVP uzasadniany jest natomiast potrzebą dostępu do informacji i potencjalnym zagrożeniem dezinformacją⁶⁵. Jednocześnie uczestnicy konsultacji wskazują na potrzebę dostępu do informacji bez konieczności wykupu dostępu do zasobów mediów komercyjnych⁶⁶, a także potrzebę dyskusji nad tematami, które dla nadawców komercyjnych, samodzielnie dobierających tematykę swoich przekazów, mogą nie być atrakcyjne⁶⁷. Wskazywane są także odmienne głosy⁶⁸.

Uczestnicy konsultacji społecznych zwracali również uwagę na przepis poszerzający katalog transmitowanych na podstawie ustawy rozgrywek sportowych dyscypliny jaką jest piłka nożna. Zmiany zogniskowane na dostępie do relacji z rozgrywek jednej dyscypliny sportowej uznano za dyskryminujące wobec innych, zwłaszcza tych, w których reprezentanci Polski odnoszą sukcesy⁶⁹.

Przedstawione komentarze wskazują na potrzebę debaty publicznej nad proponowanymi rozwiązaniami⁷⁰ oraz reformą publicznej radiofonii i telewizji.

VII. Skutki gospodarcze projektowanej ustawy

W DSR wnioskodawcy wskazali, że projekt będzie miał pozytywne skutki gospodarcze, gdyż likwidacja opłat abonamentowych zwiększy środki, które obywatele będą mogli przeznaczyć na inne cele. Jest to ocena niepełna. Skutki gospodarcze wprowadzenia projektowanych zmian będą bowiem bardziej złożone i nie będą dotyczyły wyłącznie obywateli (gospodarstw domowych), ale także przedsiębiorstw, w tym przede wszystkim jednostek publicznej radiofonii i telewizji,

⁶¹ Np. ID ankiety: 37035.

⁶² ID ankiety: 40179.

⁶³ „Popieram projekt ustawy, w szczególności w zakresie zniesienia obowiązkowych opłat abonamentowych za posiadanie odbiorników radiowych i telewizyjnych”. ID ankiety: 37815

⁶⁴ „To niesprawiedliwe, że abonament płacą tylko nieliczni. Ja płacę daninę przez ok. 50 lat i przez to czuję się wykorzystywana. Jeżeli państwo jest nieudolne i nie potrafi ściągać opłat od wszystkich, to niech nie każe płacić nam, uczciwym użytkownikom RTV. Popieram w całości proponowane odejście od płacenia abonamentu”. ID ankiety: 40027.

⁶⁵ „Nie jest w interesie kraju, żeby zagraniczne lobby kształtowało poglądy Polaków. Taka ustawa godziłaby w polskie tradycje i odbierała Polakom prawo do informacji. Konieczna jest zmiana w KRRiT, nie zakaz informowania Polaków na bieżąco co się wokół nich dzieje”. ID ankiety: 36673.

⁶⁶ „Taka ustawa może mieć wpływ na całe społeczeństwo, a w szczególności tych ludzi, których nie stać na opłacanie dostępu do innych programów informacyjnych 24h czy internetu, odbierając im prawo do informacji co się wokół nich dzieje”. ID ankiety: 36673.

⁶⁷ „Media publiczne są zobowiązane do poruszania pewnych tematów - ważnych czy trudnych społecznie, ale niekoniecznie wystarczająco atrakcyjnych dla przyciągnięcia reklamodawców. Media komercyjne nie muszą takich tematów podejmować”. ID ankiety: 40573

⁶⁸ ID ankiety: 38811.

⁶⁹ ID ankiety: 40384, ID ankiety: 38978.

⁷⁰ ID ankiety: 39498.

przedsiębiorców współpracujących z nimi jako dostawcy produktów i usług, a także podmiotów gospodarczych posiadających (użytkujących) zarejestrowane odbiorniki radiofoniczne lub telewizyjne i zobowiązanych do uiszczania opłat abonamentowych.

Zgodnie z danymi przedstawionymi w sprawozdaniu KRRiT, w 2024 r. łączne wpływy abonamentowe i pozaabonamentowe Poczty Polskiej (wykonującej jako operator wyznaczony zadania związane z obowiązkiem rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz uiszczania opłaty abonamentowej za używanie tych odbiorników) wyniosły 660,2 mln zł, z czego opłaty abonamentowe to 643,2 mln zł, odsetki za zwłokę 11,9 mln zł, a kary za niezarejestrowane odbiorniki – 5,1 mln zł⁷¹. W ubiegłym roku opłaty te wniosło 453,8 tys. gospodarstw domowych i 238,1 tys. abonentów instytucjonalnych⁷². Do tej drugiej kategorii należą przedsiębiorstwa (m.in. właściciele hoteli i innych obiektów zakwaterowania, zakładów fryzjerskich, restauracji i innych placówek gastronomicznych, obiektów sportowych, a także właściciele i leasingobiorcy samochodów służbowych wyposażonych w odbiorniki radiofoniczne), instytucje oraz inne podmioty. W sprawozdaniu KRRiT brak jest natomiast danych, jaki był procentowy rozkład łącznych wpływów z opłat abonamentowych pomiędzy te dwie kategorie płatników⁷³.

Projektowane rozwiązania zwiększą dochód do dyspozycji gospodarstw domowych i będą one mogły przeznaczyć środki zaoszczędzone w wyniku zniesienia opłat abonamentowych na zakup dodatkowych produktów i usług lub zwiększanie oszczędności (również spłatę zobowiązań). Z powodu braku danych o sytuacji dochodowej płatników opłat abonamentowych (skłonność do oszczędzania zasadniczo rośnie wraz ze wzrostem dochodów) i stosunkowo niewielkich kwot zaoszczędzonych w wyniku likwidacji opłat abonamentowych⁷⁴ (w 2025 r. byłoby to od 94 zł. do 327,60 zł na jedno gospodarstwo domowe)⁷⁵ nie można określić, jak rozłożyłyby się one pomiędzy wydatki konsumpcyjne a oszczędności, zaś w przypadku wydatków konsumpcyjnych – na jakie produkty i usługi zostałyby przeznaczone⁷⁶. Należy przy tym zwrócić uwagę, że zniesienie opłat abonamentowych będzie bardziej korzystne dla jednoosobowych gospodarstw

⁷¹ *Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2024 roku* (druk nr 1146), s. 109.

⁷² *Sprawozdanie...*, s. 144.

⁷³ Według informacji przekazanych w 2022 r. przez Ministerstwo Aktywów Państwowych Komisji Ustawodawczej Senatu osoby fizyczne generowały wtedy ok. 85% wpływów z opłat abonamentowych. Zob. *Projekt ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych* (druk senacki nr 637), opinia Ministra Aktywów Państwowych, s. 1., https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatinicjatywyplik/1652/4/637_map.pdf.

⁷⁴ Na kwestię wielkości tej kwoty w kontekście całych rocznych dochodów gospodarstwa domowego zwrócono także uwagę w trakcie konsultacji społecznych (ID ankiety: 40631).

⁷⁵ *Wysokość opłat abonamentowych w 2025 roku*, Poczta Polska, https://rtv.poczta-polska.pl/?action=Wysokosc_oplat_2025.

⁷⁶ Biorąc pod uwagę strukturę przeciętnych wydatków na 1 osobę w gospodarstwach domowych można się spodziewać zwiększenia wydatków przede wszystkim na żywność, użytkowanie i wyposażenie mieszkań, transport, pozostałe towary i usługi, rekreację i kulturę, zdrowie oraz usługi restauracyjne i hotelowe. Zob. *Sytuacja gospodarstw domowych w 2024 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych. Informacje sygnałowe*, Główny Urząd Statystyczny, 29 maja 2025 r., s. 5, <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/sytuacja-gospodarstw-domowych-w-2024-r-w-swietle-badania-budzetow-gospodarstw-domowych.3.24.html>.

domowych, których struktura wydatków różni się od struktury wydatków rodzin z dziećmi. Jeszcze większe korzyści odniosą te gospodarstwa domowe, które będą beneficjentami umorzenia wszczętych i prowadzonych postępowań w sprawie zaległości w uiszczaniu opłat abonamentowych oraz postępowań egzekucyjnych (art. 7 projektu). Nie zmniejszy to ich bieżącej konsumpcji ani oszczędności, jak również nie spowoduje konieczności zaciągania zobowiązań na znacznie wyższe kwoty⁷⁷.

W przypadku przedsiębiorstw, które są zobowiązane do uiszczania opłat abonamentowych, zniesienie tych opłat spowoduje zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności, co będzie miało pozytywny wpływ na ich płynność i rentowność. Podobnie jak niektóre gospodarstwa domowe, jeszcze większe korzyści uzyskają podmioty w związku z umorzeniem z urzędu postępowań w sprawie zaległości w uiszczaniu opłat abonamentowych i postępowań egzekucyjnych. Jednocześnie likwidacja opłat abonamentowych spowoduje znaczący spadek przychodów Poczty Polskiej. Według danych KRRiT, z tytułu wykonywania ustawowych obowiązków związanych z pobieraniem opłat abonamentowych w 2024 r. spółka ta otrzymała wynagrodzenie umowne w wysokości 41,8 mln zł⁷⁸. Brak jest jednak danych na temat zyskowności Poczty Polskiej wynikającej z działalności w tym szczególnym segmencie, stąd nie można stwierdzić, w jaki sposób utrata tych przychodów wpłynie na płynność i rentowność przedsiębiorstwa.

Utrata ponad 600 mln złotych rocznie z tytułu opłat abonamentowych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji przy założeniu, że nie zdołają one zrekompensować tych przychodów zbliżonymi co do wielkości przychodami z innych źródeł (przede wszystkim – co rekomendują projektodawcy – zwiększonymi wpływami z reklam i lokowania produktów), spowoduje spadek ich wydatków. To z kolei zmniejszy przychody ze sprzedaży i pogorszy wyniki finansowe podmiotów współpracujących z nimi, przede wszystkim z Telewizją Polską z uwagi na występowanie w przypadku produkcji telewizyjnej wyraźnego efektu mnożnikowego (generowania znaczącego popytu na produkty i usługi w sektorach powiązanych)⁷⁹. Na korzyści dla przedsiębiorstw współpracujących obecnie jako dostawcy z jednostkami publicznej radiofonii i telewizji zwrócono również uwagę w trakcie konsultacji społecznych⁸⁰. Pojawiła się tam również opinia, że utrata finansowania z tytułu obowiązkowych opłat abonamentowych wymusi zmiany w zarządzaniu jednostkami publicznej radiofonii i telewizji, zmianę ich modelu biznesowego, wprowadzenie planu naprawczego i wdrożenia lepszej strategii biznesowej⁸¹.

⁷⁷ Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych w przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika.

⁷⁸ ⁷⁸ Była to kwota zbliżona do analogicznych kwot w latach ubiegłych. Zob. *Sprawozdanie...*, s. 145.

⁷⁹ Zob. np. *An Assessment of the Economic Impact of the BBC*, KPMG, March 2021, <https://downloads.bbc.co.uk/aboutthebbc/reports/reports/kpmg-economic-impact.pdf>.

⁸⁰ ID ankiet: 39498 i 41879.

⁸¹ ID ankiety: 3899.

Przyjęcie projektu może mieć zarówno negatywny, jak i pozytywny wpływ na rynek pracy. Zniesienie opłat abonamentowych spowoduje likwidację liczby miejsc pracy w Poczcie Polskiej (w Wydziale Abonamentu RTV-COF w Bydgoszczy) oraz w KRRiT (w Wydziale Abonamentu RTV w Warszawie). Utrata ponad 600 mln zł przychodów z tytułu opłat abonamentowych i wprowadzenie zakazu tworzenia i rozpowszechniania przez telewizję publiczną wyspecjalizowanych programów informacyjno-publicystycznych (konieczność likwidacji TVP Info) może także spowodować zmniejszenie zatrudnienia w Telewizji Polskiej, Polskim Radiu, 17 rozgłośniach regionalnych Polskiego Radia i przedsiębiorstwach dostarczających produkty i świadczących usługi na ich rzecz, a także zmiany liczby osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (co jest częstą praktyką w sektorach kreatywnych). Z kolei przeznaczanie co roku przez gospodarstwa domowe i abonentów instytucjonalnych środków zaoszczędzonych w wyniku zniesienia opłat abonamentowych na zakup dodatkowych produktów i usług będzie może mieć pozytywny wpływ na poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwach wytwarzających te produkty czy świadczących usługi.

Likwidacja TVP Info wzmocni pozycję konkurencyjną pozostałych, komercyjnych telewizyjnych kanałów informacyjnych (przede wszystkim należących do TVN i grupy Polsat Plus). Na tę kwestię zwrócono także uwagę w trakcie konsultacji społecznych⁸². Większa koncentracja rynku w tym segmencie może mieć wpływ na ceny reklam, a więc może wywoływać negatywne skutki finansowe dla reklamodawców. Nie można jednak również wykluczyć innej sytuacji, tj. że w celu zrekompensowania utraconych przychodów z opłat abonamentowych jednostki publicznej radiofonii i telewizji będą chciały zwiększyć liczbę sprzedawanych reklam i przyciągnąć nowych klientów obniżając ceny. Rozwój sytuacji jest niemożliwy do przewidzenia, gdyż będzie zależał od decyzji zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i spółek radiofonii regionalnej, odpowiedzi ich konkurentów, ale także sytuacji na całym polskim rynku reklamowym, gdzie – podobnie jak w wielu innych państwach – obserwowany jest systematyczny procentowy spadek udziału wydatków reklamodawców w segmencie reklamy telewizyjnej i radiowej. Zwiększa się natomiast segment reklam w Internecie⁸³.

Przyjęcie projektu będzie miało również pozytywny wpływ na poziom produktywności w gospodarce. Obecny system uiszczania opłat abonamentowych jest bowiem nie tylko nieefektywny, ale również kosztowny, zarówno jeżeli chodzi o koszty bezpośrednio finansowe (z tytułu wykonywania obowiązków związanych z pobieraniem, kontrolą i rozliczaniem opłat abonamentowych Poczta Polska otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 6% wartości zainkasowanych opłat i odsetek za zwłokę oraz 50% wpływów z kar pobranych za używanie niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych), jak i transakcyjnych, związanych z uiszczaniem i egzekwowaniem tych opłat. Do tej drugiej kategorii kosztów należy zaliczyć m.in. konieczność rejestrowania i wyrejestrowywania odbiorników

⁸² ID ankiet: 40329, 40573 i 41979.

⁸³ Zob. np. *Szczęśliwa trzynastka w polskiej reklamie. Wzrost napędzają wideo i sklepy*, <https://www.wirtualnemedia.pl/arttykul/szczesliwa-trzynastka-w-polskiej-reklamie-wzrost-napedzaja-wideo-i-sklepy>.

radiofonicznych i telewizyjnych (on-line lub w placówkach pocztowych), informowania Poczty Polskiej o wszelkich zmianach formalno-prawnych, takich jak zmiana adresu, zmiana uprawnień do zwolnienia z opłat lub liczby odbiorników, dokonywanie, często co miesiąc, płatności z tytułu opłat abonamentowych, ich księgowanie, składanie wyjaśnień i przedstawienie dowodów w odpowiedzi na upomnienia i wezwania do zapłaty należności z tytułu zaległego abonamentu (często bezzasadnych)⁸⁴, postępowania egzekucyjne prowadzone przez urzędy skarbowe wszczynane na podstawie wystawianych przez Poczta Polską tytułów wykonawczych związanych z nieopłaconym abonamentem⁸⁵, poddawanie się kontrolom obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych przeprowadzanych przez pracowników Poczty Polskiej, przygotowywanie wniosków do KRRiT o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności abonamentowych oraz odsetek za zwłokę w uiszczaniu opłat abonamentowych⁸⁶, rozpatrywanie tych wniosków przez KRRiT, przygotowywanie wniosków o zwrot środków nienależnie pobranych przez urzędy skarbowe, a także koszty pomocy prawnej i uczestnictwo w postępowaniach sądowych związanych z opłatami abonamentowymi. Na kwestię znalezienia alternatywnego sposobu finansowania mediów publicznych zwrócono także uwagę w trakcie konsultacji społecznych⁸⁷.

VIII. Skutki projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych

W uzasadnieniu projektu oraz załączonym do niego DSR, w odniesieniu do skutków finansowych projektowanej regulacji wskazano, że:

- 1) projektowana ustawa „przyniesie pozytywne skutki finansowe, ponieważ likwidacja programu TVP Info przyczyni się do znaczącego ograniczenia wydatków Telewizji Polskiej S.A., a tym samym zmniejszenia dotacji z budżetu państwa”;
- 2) zniesienie opłat abonamentowych „nie uszczupli budżetu państwa, ani budżetu jednostek samorządu terytorialnego, gdyż wpływy z opłat abonamentowych nie stanowią przychodu tych budżetów”;
- 3) przychody spółek publicznej radiofonii i telewizji „zostaną obniżone o wysokość wpływów z opłat abonamentowych”, które w 2024 r. wyniosły, według danych KRRiT – 643,2 mln zł;

⁸⁴ Nierozwiązane systemowe problemy abonamentu RTV – konieczne pilne zmiany. RPO pisze do premiera. Odpowiedzi MKiDN oraz MAP, Rzecznik Praw Obywatelskich, 3 stycznia 2023, <https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-premier-abonament-rtv-systemowe-problemy-kompleksowe-zmiany-mkidn-map-odpowiedzi>. Ta informacja Rzecznika Praw Obywatelskich uzupełnia katalog problemów i kosztów transakcyjnych ponoszonych przez obywateli w związku z funkcjonowaniem obecnego systemu uiszczania opłat abonamentowych.

⁸⁵ Według informacji KRRiT, w 2024 r. Poczta Polska wysłała 118 365 upomnień do abonentów zalegających z wnoszeniem opłaty abonamentowej i wystawiła 21 232 tytuły wykonawcze. Zob. *Sprawozdanie...*, s. 109.

⁸⁶ W 2024 r. do KRRiT wpłynęły 15 722 takie wnioski, o 12,7% więcej niż w 2023 r. (13 947). Zob. *Wystąpienie pokontrolne P/25/001 Wykonanie budżetu państwa w 2024 roku w części 09 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2025*, s. 17.

⁸⁷ ID ankiet: 37278 i 40329.

- 4) skutkiem likwidacji TVP Info „będzie zmniejszenie przychodów TVP S.A. z tytułu reklam oraz innych opłat generowanych przez ten program, ale ubytek ten jednostki publicznej radiofonii i telewizji mogą pokryć zwiększeniem aktywności w pozyskiwaniu środków ze źródeł komercyjnych, w szczególności reklam i lokowania produktów”;
- 5) „ubytek środków finansowych z opłat abonamentowych w części zostanie zrekompensowany właśnie przez likwidację TVP Info”.

Odnosząc się do tych tez, należy odróżnić skutki finansowe projektowanych zmian związane z funkcjonowaniem TVP S.A. i PR S.A., jako podmiotów gospodarczych i wpływ tych zmian na rynek medialny, od skutków związanych z realizacją przez te podmioty misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, finansowanej również ze środków publicznych. Z punktu widzenia skutków projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych ocenie zostaną poddane te ostatnie, mające wpływ na sektor finansów publicznych. Pierwsza grupa skutków została przedstawiona w pkt. VI i VII niniejszej Opinii.

Misja publiczna, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, obejmuje, oferowane całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, różnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością oraz integralnością przekazu. Jest ona finansowana z przychodów spółek publicznej radiofonii i telewizji, a więc Telewizji Polskiej – Spółka Akcyjna (TVP S.A.), wraz z terenowymi oddziałami spółki (16), oraz Polskiego Radia – Spółka Akcyjna (PR S.A.) i spółek radiofonii regionalnej (por. art. 26 ust. 2-3 ustawy o radiofonii i telewizji). Jednym z rodzajów przychodów tych spółek (zob. dalej) są opłaty abonamentowe, o których mowa w ustawie o opłatach abonamentowych. Wpływy z opłat abonamentowych są przekazywane przez Poczta Polską, jako operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 366, ze zm.), na wyodrębniony rachunek KRRiT, po potrąceniu umownego wynagrodzenia za te usługi (por. art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o opłatach abonamentowych).

Projekt w zakresie finansowania mediów publicznych:

Po pierwsze – znosi opłaty abonamentowe, o których mowa w ustawie o opłatach abonamentowych, przy czym w tym zakresie projekt ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. (por. art. 8 i 9 projektu);

Po drugie – wprowadza zakaz uwzględniania w karcie powinności na lata 2025-2029, o której mowa w art. 21a ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji⁸⁸, przychodów z opłat abonamentowych oraz przychodów ze środków publicznych w wysokości rekompensaty z tytułu utraconych wpływów z opłat abonamentowych, przy czym w tym zakresie projektowana zmiana wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy (por. art. 6 ust. 1 i art. 9 projektu);

⁸⁸ Karta powinności określa w okresie kolejnych pięciu lat kalendarzowych sposób realizacji misji publicznej, szczegółowy zakres powinności wynikający z tej misji oraz sposób finansowania (por. art. 21a ust. 1 i 2 ustawy o radiofonii i telewizji), a także ogólne zasady prowadzenia działalności niewynikające z misji publicznej oraz wskazuje najważniejsze rodzaje takiej działalności (por. art. 21a ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji).

Po trzecie – umarza z urzędu postępowania w sprawie zaległości w uiszczaniu opłat abonamentowych oraz postępowania egzekucyjne wszczęte i prowadzone na podstawie ustawy o opłatach abonamentowych, przy czym w tym zakresie regulacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy (por. art. 7 i 9 projektu);

Po czwarte – wprowadza zakaz tworzenia i rozpowszechniania przez TVP S.A. wyspecjalizowanych programów informacyjno-publicystycznych (por. nowy ust. 1c w art. 21 ustawy radiofonii i telewizji – art. 3 pkt 3 lit. b projektu), przy czym w tym zakresie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. (por. art. 9 projektu).

Skutki projektowanych zmian dla finansów publicznych powinny zostać rozważone w odniesieniu do:

- 1) kosztów realizacji i finansowania misji publicznej,
- 2) zmniejszenia obciążeń fiskalnych dla podmiotów, na których ciąży obowiązek zapłaty opłat abonamentowych,
- 3) kosztów związanych z umorzeniem z urzędu postępowań w sprawie zaległości w uiszczaniu opłat abonamentowych oraz postępowań egzekucyjnych wszczętych i prowadzonych na podstawie ustawy o opłatach abonamentowych.

Koszty realizacji i finansowania misji publicznej

Oceniając wpływ projektowanych zmian na realizację misji publicznej przez spółki publicznej radiofonii i telewizji, należy w pierwszej kolejności zauważyć, że wpływy z opłat abonamentowych, których likwidacja jest, obok zakazu prowadzenia wyspecjalizowanych programów informacyjno-publicystycznych, zasadniczym przedmiotem opiniowanej regulacji, stanowią tylko jeden z rodzajów, i to nie najistotniejszy pod względem finansowym, przychodów tych podmiotów. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji przychodami spółek publicznej radiofonii i telewizji są (por. art. 31 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji):

- 1) opłaty abonamentowe, odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu oraz kary za używanie niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, w rozumieniu przepisów ustawy o opłatach abonamentowych,
- 2) przychody z obrotu prawami do audycji,
- 3) przychody z przekazów handlowych,
- 4) przychody z innych źródeł.

Przychodami spółek publicznej radiofonii i telewizji mogą być również dotacje z budżetu państwa (por. art. 31 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji).

Co istotne, przychody z opłat abonamentowych i pochodne od nich (odsetki, kary) oraz dotacje z budżetu państwa mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji (por. art. 31 ust. 4 ustawy o radiofonii i telewizji oraz art. 8 ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych).

W odniesieniu do przychodów, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji (dotacji z budżetu państwa), należy zauważyć, że projekt nie znosi możliwości udzielania z budżetu państwa dotacji spółkom publicznej radiofonii i telewizji. Zakazuje natomiast uwzględniania w karcie powinności, w latach 2026 –

2029, „przychodów ze środków publicznych w wysokości rekompensaty z tytułu utraconych wpływów z opłat abonamentowych”, dla których *notabene* podstawę prawną stanowiły do tej pory regulacje szczególne⁸⁹. Jest to konsekwencją likwidacji (zniesienia) opłat abonamentowych. Nie wpływa natomiast na możliwość udzielenia z budżetu państwa dotacji spółkom publicznej radiofonii i telewizji. W tym zakresie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.), zaś podstawę materialnoprawną stanowi art. 31 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji.

Likwidacja (zniesienie) opłat abonamentowych oznacza w warunkach 2024 r. – tj. pozostawiania spółek publicznej radiofonii i telewizji w stanie likwidacji i realizacji misji publicznej w tym stanie prawnym, ograniczenia przekazywania tym spółkom przez KRRiT środków z opłat abonamentowych na realizację misji publicznej (zob. dalej), braku rekompensaty z tytułu utraconych wpływów z opłat abonamentowych – konieczność dofinansowywania tych spółek ze środków publicznych, przede wszystkim z budżetu państwa. Wysokość dofinansowania (dotacji budżetowych) uzależniona będzie, podobnie jak miało to miejsce w 2024 r., od zakresu realizacji przez te podmioty misji publicznej w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji. W 2024 r. przychody TVP S.A. z dotacji, w tym środki z MSZ, wyniosły 1.889.984 tys. zł i stanowiły 54,8% przychodów spółki w 2024 r. (3.451.557 tys. zł)⁹⁰; przychody PR S.A. z dotacji budżetowych (bez uwzględniania rozgłośni regionalnych, które stanowią odrębne podmioty w rozumieniu ustawy o radiofonii i telewizji i składają odrębne sprawozdanie⁹¹) wyniosły w 2024 r. 301.135 tys. zł (dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 283.136 tys. zł i z Ministerstwa Spraw Zagranicznych – 17.999 tys. zł) i stanowiły 77,9% przychodów PR S.A. (386.736 tys. zł)⁹².

Ze Sprawozdania KRRiT za 2024 r.⁹³ wynika, że w ostatnich pięciu latach (2020 – 2024) wpływy z opłat abonamentowych nie przekraczały 700 mln zł rocznie. W 2024 r. wpływy z opłat abonamentowych wyniosły 643,2 mln zł, odsetki za zwłokę

⁸⁹ Rekompensaty z tytułu utraconych wpływów abonamentowych (związane przede wszystkim z obowiązującymi w tym zakresie zwolnieniami – zob. art. 4 ustawy o opłatach abonamentowych) po raz pierwszy zostały przekazane w 2017 r. (zob. ustawę z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 – Dz. U. poz. 2161). W latach 2017 – 2018 rekompensaty zostały przekazane w postaci środków pieniężnych, zaś od 2019 r. były przekazywane w postaci obligacji Skarbu Państwa (zob. art. 11a i art. 11b ustawy o opłatach abonamentowych oraz odpowiednie przepisy – art. 8 ust. 1 pkt 4 – ustaw budżetowych na lata 2020–2023. Ustawy budżetowe na 2024 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 122, ze zm.) i 2025 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 63) nie przewidują rekompensat dla spółek publicznej radiofonii i telewizji z tytułu utraty wpływów abonamentowych. W 2024 r. spółki te otrzymały natomiast dotacje z budżetu państwa, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji.

⁹⁰ Zob. Sprawozdanie z wykorzystania przez Telewizję Polską S.A. w likwidacji wpływów z opłat abonamentowych na realizację misji publicznej w 2024 roku, cz. XV, publ.: [Sprawozdania - Telewizja Polska S.A. - tvp.pl](#)

⁹¹ Np. przychody PR Lublin z dotacji budżetowych wynosiły w 2024 r. 10.269 tys. zł, co stanowiło 59,6% przychodów ogółem (17.236 tys. zł) tej rozgłośni; por. [Sprawozdania - BIP Radio Lublin S.A. w likwidacji](#)

⁹² Zob. Sprawozdanie Polskiego Radia – Spółki Akcyjnej w likwidacji za 2024 rok z realizacji misji publicznej oraz z wykorzystania wpływów z opłat abonamentowych, odsetek za zwłokę w ich uiszczeniu oraz kar za używanie niezarejestrowanych odbiorników na realizację misji publicznej, cz. XV, publ.: [wyszukiwanie](#)

⁹³ Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2024 r., Warszawa, marzec 2025 (druk nr 1146), s. 145.

– 11,9 mln zł, kary za telepajęczarstwo – 5,1 mln zł. KRRiT w 2024 r. rozdysponowała wpływy z opłat abonamentowych w kwocie 620 mln zł, z tego dla⁹⁴: a) TVP S.A. (wraz z 16 oddziałami terenowymi) – 316,2 mln zł, b) PR S.A. – 151,9 mln zł, c) 17 spółek radiofonii regionalnej – 151,9 mln zł. Dodatkowo, w związku z powodzią na terytorium Polski i stanem klęski żywiołowej we wrześniu 2024 r. KRRiT przekazała spółkom publicznej radiofonii i telewizji środki z nadwyżki powstałej w 2022 r. w wysokości 22,3 mln zł (dla TVP S.A. – 11,3 mln zł, dla PR S.A. – 5,5 mln zł, dla spółek radiofonii regionalnej – 5,5 mln zł)⁹⁵. Co istotne, w związku z postawieniem spółek mediów publicznych w stan likwidacji środki z podziału wpływów abonamentowych zostały przekazane w części do depozytów sądowych, w części bezpośrednio na konta spółek. Ze Sprawozdania TVP S.A.⁹⁶ wynika, że na konto tej spółki wpłynęło 70,7 mln zł z opłat abonamentowych oraz 11,3 mln zł z tytułu nadwyżki za 2022 r. (łącznie 82 mln zł), natomiast ze Sprawozdania PR S.A. wynika, że na konto tej spółki wpłynęło łącznie 39,4 mln zł (34 mln zł z opłat abonamentowych i 5,4 mln zł z nadwyżki za 2022 r.)⁹⁷.

Reasumując tę część analizy, należy stwierdzić, że – przyjmując za punkt odniesienia obecny stan prawny spółek publicznej radiofonii i telewizji (pozostawanie w stanie likwidacji) oraz sposób finansowania realizacji misji publicznej przez te podmioty obowiązujący w 2024 r. (m.in. przekazanie większej części wpływów z opłat abonamentowych do depozytu sądowego i zastąpienie przychodów z tego tytułu dotacjami z budżetu państwa) – likwidacja (zniesienie) opłat abonamentowych od dnia 1 stycznia 2026 r. będzie oznaczać trwałą konieczność dofinansowywania ze środków publicznych (budżetu państwa) realizacji misji publicznej przez TVP S.A., PR S.A. oraz rozgłośnie radiofonii regionalnej. Wysokość tego dofinansowania (dotacji budżetowej) uzależniona będzie:

- Po pierwsze, od zakresu realizacji misji publicznej przez spółki publicznej radiofonii i telewizji;
- Po drugie, od zachowania, likwidacji lub przekształcenia dotychczasowych form organizacyjnych, w jakich spółki publicznej radiofonii i telewizji realizować będą misję publiczną, co powiązane będzie z kosztami funkcjonowania tych spółek (ich obniżeniem, zwiększeniem lub pozostawieniem bez zmian). Jak wynika z opiniowanego projektu, zakres wprowadzanych zmian (zob. pkt II i V Opinii) nie obejmuje ograniczenia zakresu przedmiotowego misji publicznej. Projekt natomiast likwiduje jedną z form organizacyjnych realizacji misji publicznej, a mianowicie wyspecjalizowane programy informacyjno-publicystyczne, przy czym zakaz tworzenia i rozpowszechniania takich programów dotyczy wyłącznie TVP S.A. (por. nowy ust. 1c w art. 21 ustawy o radiofonii i telewizji), co ma – jak wynika z uzasadnienia projektu i DSR – przyczynić się „do znaczącego ograniczenia wydatków” TVP S.A., a co za tym idzie „zmniejszenia dotacji z budżetu państwa”. W tym kontekście należy zauważyć, że bez zmian pozostaje nie

⁹⁴ Sprawozdanie KRRiT, s. 69.

⁹⁵ *Ibidem*.

⁹⁶ Sprawozdanie TVP S.A., s. 1.

⁹⁷ Sprawozdanie PR S.A., s. 163.

tylko definicja misji publicznej, ale również definicja programu wyspecjalizowanego. Zgodnie z art. 4 pkt 13 ustawy o radiofonii i telewizji programem wyspecjalizowanym jest program, w którym nie mniej niż 70% czasu nadawania w ciągu miesiąca, w godzinach 6-23, stanowią audycje i inne przekazy realizujące przyjętą specjalizację programu. Tym samym nie można uznać, że projektowana zmiana ustawy o radiofonii i telewizji (zakaz tworzenia i rozpowszechniania przez telewizję publiczną wyspecjalizowanych programów informacyjno-publicystycznych) oznacza bezwzględny nakaz likwidacji TVP Info, a co za tym oszczędności finansowe z tym związane („znaczące ograniczenie wydatków” TVP S.A. i zmniejszenie dotacji budżetowej, co sugerują autorzy projektu). Wystarczy zmiana struktury nadawania poszczególnych rodzajów programów – zmniejszenie czasu na programy informacyjne i publicystyczne i zwiększenie czasu antenowego dla programów o innym charakterze (kulturalne, edukacyjne, sportowe) – aby program stracił charakter wyspecjalizowanego programu informacyjno-publicystycznego⁹⁸. Dodatkowo, w kontekście zawartej w uzasadnieniu i DSR argumentacji odnośnie do „znaczącego ograniczenia wydatków” TVP S.A. w przypadku likwidacji TVP Info, należy zauważyć, że koszty realizacji misji publicznej przez TVP Info wyniosły w 2024 r., poza kosztami rozpowszechniania⁹⁹, 238.990 tys. zł, co stanowiło 8% kosztów realizacji misji publicznej poniesionych przez TVP S.A., w tym ze środków z abonamentu przekazanych TVP S.A. przez KRRiT w 2024 r. – 4.632 tys. zł¹⁰⁰. Najwyższe koszty realizacji misji publicznej zostały poniesione na realizację misji przez programy ogólnokrajowe: TVP 1 – 844.170 tys. zł i TVP 2 – 598.381 tys. zł (łącznie 48,2% wszystkich kosztów realizacji misji publicznej przez TVP S.A.). Analiza tych danych, oraz pozostawienie bez zmiany definicji misji publicznej, wskazuje, że ewentualna likwidacja TVP Info, jako wyspecjalizowanego programu informacyjno-publicystycznego, nie ograniczy znacząco wydatków TVP S.A. na realizację misji publicznej, o ile za znaczące ograniczenie uznamy redukcją wydatków poniżej 10%;

- Po trzecie – możliwości zwiększenia przychodów z obrotu prawami do audycji i z przekazów handlowych (art. 31 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o radiofonii i telewizji). W 2024 r. przychody:
 - a) PR S.A. (bez rozgłośni regionalnych) z tego tytułu wyniosły 24.012 tys. zł (164 tys. zł z obrotu prawami do audycji i 23.848 tys. zł z przekazów handlowych) i stanowiły zaledwie 6,2% przychodów ogółem PR S.A. (dla

⁹⁸ Obecnie charakter wyspecjalizowanego programu informacyjno-publicystycznego ma TVP Info, w którym, jak wynika ze Sprawozdania TVP S.A. (cz. V, s. 15) w 2024 r. 68,8% czasu antenowego w godz. 6-23 stanowiły programy informacyjne, 18,4% - publicystyka (razem 87,2%), zaś kultura – 0,2%, edukacja – 0,3%, sport – 1,2% i rozrywka – 0,1%. Blisko granicy 70% były programy informacyjne i publicystyczne w TVP Word (łącznie 69,8%), por. cz. III, s. 11 Sprawozdania TVP S.A.

⁹⁹ Łączne koszty rozpowszechniania wszystkich programów TVP S.A. wyniosły 149.022 tys. zł, Sprawozdanie KRRiT, s. 124.

¹⁰⁰ Sprawozdanie KRRiT, s. 123.

porównania – dotacje budżetowe stanowiły 77,9% przychodów, zaś przychody z opłat abonamentowych – 10,2%)¹⁰¹;

- b) TVP S.A. z obrotu prawami do audycji i z przekazów handlowych wyniosły w 2024 r. – 1.040.736 tys. zł (55.770 tys. zł z obrotu prawami do audycji i 984.966 tys. zł z przekazów handlowych) i stanowiły 30,2% przychodów TVP S.A. (dla porównania – dotacje budżetowe stanowiły 54,8% przychodów, zaś przychody z opłat abonamentowych – 3,8%)¹⁰².

Zmniejszenie obciążeń fiskalnych

Likwidacja opłat abonamentowych oznacza zniesienie obciążeń z tego tytułu dla ok. 4,7 mln abonentów, w tym 238,1 tys. abonentów instytucjonalnych, z tym że na koniec 2024 r. opłaty abonamentowe uregulowało około 0,7 mln abonentów, tj. 32,1% (gospodarstw domowych i abonentów instytucjonalnych) abonentów niekorzystających ze zwolnienia ustawowego; tych ostatnich jest ok. 2,6 mln¹⁰³.

Wpływy z opłat abonamentowych, wraz z odsetkami za zwłokę oraz karami za telepajęczarstwo, wyniosły 660,2 mln zł (opłaty abonamentowe – 643,2 mln zł, odsetki za zwłokę – 11,9 mln zł, kary za telepajęczarstwo – 5,1 mln zł).

Wynagrodzenie Poczty Polskiej z tytułu poboru opłat abonamentowych wyniosło w 2024 r. 41,8 mln zł¹⁰⁴.

Łączne wpływy z opłat abonamentowych, kar i odsetek przekazanych na rachunek KRRiT przez Poczta Polską oraz wynagrodzenie tej ostatniej z tytułu poboru opłat abonamentowych wyniosły w 2024 r. – 702 mln zł¹⁰⁵.

Dane KRRiT nie rozdzielają wpływów z opłat abonamentowych od gospodarstw domowych i abonentów instytucjonalnych.

Dla celów oszacowania skutków zniesienia opłat abonamentowych dla budżetu państwa i budżetów samorządowych przyjęto następujące założenia:

- a) łączna kwota wpłat abonentów z tytułu opłat abonamentowych – 702 mln zł (na poziomie 2024 r.);

¹⁰¹ Zob. Sprawozdanie PR. S.A., cz. XV; przychody z reklamy wyniosły – 18.132 tys. zł, ze sponsoringu – 3.326 tys. zł, inne – 2.390 tys. zł (razem 23.848 tys. zł), z pozostałych tytułów (art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy o radiofonii i telewizji) – 14.662 tys. zł. Razem przychody własne PR S.A. – 39.315 tys. zł. Przychody z dotacji budżetowych wyniosły 301.135 tys. zł; przychody z opłat abonamentowych – 39.409 tys. zł, a wraz z nadwyżką z okresu wcześniejszego – 46.286 tys. zł (zob. art. 31 ust. 7 i 8 ustawy o radiofonii i telewizji).

¹⁰² Zob. Sprawozdanie TVP S.A., cz. XV; przychody z reklamy wyniosły 828.117 tys. zł, ze sponsoringu – 156.849 tys. zł (razem 984.966 tys. zł); razem przychody z tytułów określonych w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy o radiofonii i telewizji – 985.287 tys. zł. Razem przychody własne TVP S.A. – 1.411.181 tys. zł. Przychody z dotacji budżetowych – 1.889.984 tys. zł, zaś przychody z abonamentu – 92.789 tys. zł, z rekompensaty – 37.721 tys. zł (razem 130.510 tys. zł); razem przychody otrzymane od KRRiT, łącznie z nadwyżką z okresu wcześniejszego – 150.392 tys. zł.

¹⁰³ Według ewidencji Poczty Polskiej, na dzień 31 grudnia 2024 r. było zarejestrowanych 4.742.347 abonentów, w tym abonentów instytucjonalnych 238.105. Liczba abonentów z zarejestrowanymi odbiornikami rtv zmniejszyła się. Z kolei liczba abonentów zwolnionych z opłat abonamentowych wzrosła (obecnie, według stanu na 31.12.2024 r., 2.585.974). Zob. Sprawozdanie KRRiT, s. 108 i 144.

¹⁰⁴ Zob. Sprawozdanie KRRiT, s. 109.

¹⁰⁵ Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o opłatach abonamentowych wpływy z pobranych opłat abonamentowych oraz odsetek za zwłokę w uiszczaniu tych opłat operator wyznaczony przekazuje na wyodrębniony rachunek KRRiT po potrąceniu umownego wynagrodzenia za te usługi. Zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy o opłatach abonamentowych wpływy z opłaty za telepajęczarstwo wpłacane są na rachunek KRRiT po potrąceniu części opłat należnych Poczcie Polskiej.

- b) wpłaty od gospodarstw domowych oraz abonentów instytucjonalnych przyjęto w proporcji do liczby abonentów w obu grupach opłacających opłaty (z wyłączeniem korzystających ze zwolnienia), stąd wpłaty od gospodarstw domowych wynoszą 622 mln zł (88,6%), zaś od abonentów instytucjonalnych 80 mln zł (11,4%)¹⁰⁶;
- c) abonenci instytucjonalni w 100% zostali zaliczeni do podmiotów gospodarczych¹⁰⁷;
- d) gospodarstwa rodzinne w 100% przeznaczają zaoszczędzoną kwotę na konsumpcję opodatkowaną stawką podstawową podatku od towarów i usług (VAT) – 23% (rachunkiem w stu – 18,70%);
- e) zyskowność przedsiębiorstw wynosi ok. 4,6%¹⁰⁸, przy czym przyjęto dla uproszczenia, że kwota zaoszczędzona z tytułu opłat abonamentowych w całości powiększy zysk podmiotów gospodarczych (nie zostanie przeznaczona na cele związane z działalnością gospodarczą i nie wpłynie na wysokość wypłacanych dywidend).

Przy przyjętych założeniach, przewiduje się następujące skutki dla budżetu państwa i budżetów samorządowych wynikające ze zniesienia opłaty abonamentowej dla gospodarstw domowych:

- w zakresie podatku VAT: $622 \text{ mln zł} \times 18,70\% = 116,314 \text{ mln zł}$;
- w zakresie podatku dochodowego: $622.000.000 \text{ zł} - 116.314.000 \text{ zł} = 505.686.000 \text{ zł} \times 4,6\% = 23.261.556 \text{ zł}$ (dodatkowy dochód przedsiębiorstw, w których gospodarstwa domowe wydatkowały oszczędności z tytułu opłaty abonamentowej); $23.261.556 \text{ zł} \times 19\%¹⁰⁹ = 4.419.696 \text{ zł}$ (dodatkowy dochód budżetu państwa i budżetów samorządowych z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych¹¹⁰).

Z kolei dla abonentów instytucjonalnych (podmiotów gospodarczych) skutkiem zniesienia opłaty abonamentowej (przy założeniu stawki podatku dochodowego

¹⁰⁶ Ogółem zarejestrowanych abonentów – 4,7 mln, w tym abonentów instytucjonalnych – 0,24 mln, abonentów zwolnionych (gospodarstw domowych) – 2,6 mln; abonenci zarejestrowani, na których ciąży obowiązek zapłaty opłat abonamentowych – 2,1 mln (4,7 mln – 2,6 mln). $0,24/2,1 \times 100 = 11,4\%$, stąd wpłaty generowane przez tę grupę: $702 \text{ mln zł} \times 11,4\% = 80,028 \text{ mln zł}$ (w zaokrągleniu – 80 mln zł). Pozostali abonenci zaliczają się do gospodarstw domowych, stąd wpłaty generowane przez tę grupę wynoszą – $702 \text{ mln zł} - 80 \text{ mln zł} = 622 \text{ mln zł}$ ($702 \times 88,6\% = 621,97$).

¹⁰⁷ Jak wynika z bazy GUS podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w systemie REGON podmioty sektora publicznego stanowią ok. 2,5% podmiotów gospodarki narodowej (111.524 wobec 4.467.925 wszystkich podmiotów według stanu na marzec 2025 r.). Publ.: [Główny Urząd Statystyczny / Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Zmiany strukturalne grup podmiotów / Kwartałna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON rok 2025](#)

¹⁰⁸ Zob. [wyniki finansowe przedsiębiorstw w 2024 r. \(2\).pdf](#); zysk finansowy brutto – 276.668,8 mln zł, przychody ogółem – 6.032.410,0 mln zł.

¹⁰⁹ Przyjęta stawka podatku dochodowego. Przyjęto stawkę obowiązującą u osób fizycznych dla podatników opłacających podatek według stawki z art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 163, ze zm.) oraz u osób prawnych dla podatników nie zaliczanych do małych podatników (por. art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz. U. z 2025 r. poz. 278, ze zm.).

¹¹⁰ Zob. art. 111 pkt 1 ustawy o finansach publicznych oraz art. 3 ust. 2 i art. 8 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572, ze zm.).

19%¹¹¹) byłyby dodatkowe wpływy do budżetu państwa i budżetów samorządowych z podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości $80 \text{ mln zł} \times 19\% = 15,2 \text{ mln zł}$.

Koszty związane z umorzeniem postępowań

Ze Sprawozdania KRRiT¹¹² wynika, że:

- 1) sprawy z zakresu egzekucji administracyjnej wszczynane są na wniosek Poczty Polskiej i prowadzone poza jurysdykcją KRRiT¹¹³. Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej w 2024 r. wysłało 118.365 upomnień do abonentów zalegających z wnoszeniem opłaty abonamentowej. Zadłużenie w całości lub części uregulowało 32.651 abonentów, wpłacając kwotę 53,6 mln zł. W stosunku do pozostałych abonentów zalegających z opłatami Poczta Polska wszczyniała postępowania administracyjne i wystawiła 21.232 tytuły wykonawcze. W 2024 r. zrealizowano 31.608 tytułów na kwotę 42,9 mln zł;
- 2) sprawy z zakresu umorzeń i rozłożenia na raty zaległości w opłatach abonamentowych należą do właściwości KRRiT¹¹⁴. Na koniec 2024 r. wpłynęły 15.722 wnioski o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości, zostało rozpatrzonych 17.867 wniosków z lata 2019 – 2024, wydano 16.088 decyzji oraz 1.779 postanowień i zawiadomień kończących postępowanie w sprawie wniosku, umorzono zaległości na kwotę ponad 9,6 mln zł, rozłożono na raty zadłużenia w wysokości ok. 3,8 mln zł, wydano 2.829 decyzji odmawiających umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości na łączną kwotę ponad 14,5 mln zł.

W 2024 r. koszty realizacji zadań wynikających z ustawy o opłatach abonamentowych wyniosły 6.966,7 tys. zł, z tego: a) rozpatrywanie bieżących (z danego roku) wniosków o umorzenie i rozłożenie na raty zaległości we wnoszeniu opłat abonamentowych – 2.760,0 tys. zł, b) rozpatrywanie zaległych (z lat poprzedzających dany rok budżetowy) wniosków o umorzenie i rozłożenie na raty zaległości we wnoszeniu opłat abonamentowych – 4. 206,7 tys. zł¹¹⁵. Potencjalna oszczędność budżetu państwa w przypadku umorzenia z urzędu postępowań w sprawie zaległości w uiszczaniu opłat abonamentowych wynosi więc ok. 7 mln zł (w warunkach 2024 r.).

Trudne do oszacowania są natomiast koszty związane z umorzeniem z urzędu postępowań egzekucyjnych wszczętych w zakresie egzekucji opłat abonamentowych. Wysokość tych kosztów uzależniona będzie od rozstrzygnięcia, czy w sprawach tych będzie konieczne wydanie postanowienia o umorzeniu

¹¹¹ Zob. przypis 108.

¹¹² Zob. s. 108 i 109.

¹¹³ Zob. też art. 7 ustawy o opłatach abonamentowych.

¹¹⁴ Zob. art. 10 ustawy o opłatach abonamentowych.

¹¹⁵ Zob. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu państwa w części 09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz planu finansowego Krajowego Instytutu Mediów za rok 2024, s. 21.

postępowania egzekucyjnego (por. art. 33 §2 pkt 5 i pkt 6 lit. c, art. 34 §4 pkt 3, art. 34a i art. 34b u.p.egz.¹¹⁶). Projektowana ustawa nie reguluje tej kwestii.

Reasumując, projektowane regulacje (zniesienie opłat abonamentowych, zakaz tworzenia i rozpowszechniania wyspecjalizowanych programów informacyjno-publicystycznych przez TVP S.A.) oznaczają trwałe uzależnienie spółek publicznej radiofonii i telewizji w zakresie realizacji przez nie misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji od dotacji z budżetu państwa.

Nie jest możliwe dokładne oszacowanie wysokości tej dotacji. Uzależniona ona będzie od zakresu realizacji misji publicznej, zachowania, likwidacji lub przekształcenia dotychczasowych form organizacyjnych, w jakich spółki publicznej radiofonii i telewizji realizować będą misję publiczną, co będzie miało wpływ na koszty funkcjonowania tych spółek, możliwości zwiększenia przychodów z obrotu prawami do audycji i przekazów handlowych.

W warunkach 2024 r. (pozostawiania spółek publicznej radiofonii i telewizji w prawnym stanie likwidacji, przekazywania przez KRRiT opłat abonamentowych w części na konta spółek, w części do depozytu) likwidacja opłat abonamentowych oraz TVP Info, jako wyspecjalizowanego programu informacyjno-publicystycznego, mogłaby przynieść:

- 1) dodatkowe wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług – 116,3 mln zł;
- 2) dodatkowe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych do budżetu państwa i budżetów samorządowych – 19,6 mln zł (4,4 mln zł + 15,2 mln zł);
- 3) oszczędności budżetu państwa w części 09 – KRRiT – 7,0 mln zł;
- 4) konieczność zwiększenia dotacji budżetowych w związku z brakiem przekazania przez KRRiT wpływów z opłat abonamentowych, które w 2024 r. zostały przekazane na konta spółek publicznej radiofonii i telewizji – 82 mln zł (TVP S.A.), 34 mln zł (PR S.A.), 34 mln zł (rozgłoszenie regionalne) – łącznie o ok. 150 mln zł. W tym kontekście należy zauważyć dodatkowo, że w 2024 r. TVP S.A. otrzymała z budżetu państwa 1.889.984 tys. zł, zaś PR S.A. (bez rozgłoszeń regionalnych) – 301.135 tys. zł;
- 5) ewentualne zmniejszenie dotacji z budżetu państwa w związku z likwidacją TVP Info – ok. 240 mln zł, wiązałoby się jednak z koniecznością ograniczenia misji publicznej, z tym że oszczędności z tego tytułu, z uwagi na wcześniej podnoszoną kwestię możliwości przekształcenia TVP Info w program niewyspecjalizowany, realizujący również programy informacyjno-publicystyczne, należy uznać za mało prawdopodobne.

Per saldo projektowana regulacja, w warunkach 2024 r., może przynieść:

- a) w przypadku likwidacji TVP Info i nieprzekształcenia w inny program – oszczędności dla sektora finansów publicznych w kwocie ok. 230 mln zł ($116,3 + 19,6 + 7 - 150 + 240 = 232,9$ mln zł);

¹¹⁶ Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2025 r. poz. 132, ze zm.).

- b) w przypadku przekształcenia TVP Info w program niewyspecjalizowany – większe wydatki sektora finansów publicznych o ok. 7 mln zł ($116,3 + 19,6 + 7 - 150 = 7,1$ mln zł).

Dodatkowo należy zauważyć, że przyjęcie opiniowanego projektu oznacza odstąpienie od egzekwowania zaległych opłat abonamentowych. W 2024 r. abonenci uregulowali 53,6 mln zł z tytułu zadłużenia, zaś w drodze egzekucji administracyjnej wyegzekwowano 42,9 mln zł.

W toku konsultacji społecznych nie wniesiono, w odniesieniu do skutków dla sektora finansów publicznych, istotnych uwag.

IX. Inne skutki projektowanej ustawy

Nie zidentyfikowano innych skutków wejścia w życie projektowanej ustawy.

X. Zmiana obciążeń administracyjnych

Zniesienie opłat abonamentowych spowoduje zmniejszenie obciążeń administracyjnych rozumianych jako wykonywanie wszelkich procedur służących poborowi tych opłat.

Przyjęcie ustawy zmniejszy obciążenia administracyjne: KRRiT, Poczty Polskiej, wojewódzkich sądów administracyjnych i NAS, naczelników US i WUS, a także uchyli zobowiązania abonentów instytucjonalnych i indywidualnych.

Likwidacja opłat abonamentowych spowoduje zmniejszenie obciążeń administracyjnych, w szczególności KRRiT i urzędów skarbowych, związanych odpowiednio z umarzaniem i rozkładaniem na raty zaległych płatności abonamentowych i odsetek za zwłokę oraz egzekwowaniem zaległych należności z tytułu tych opłat. Wyeliminuje również konieczność rozpatrywania spraw z zakresu egzekucji świadczeń pieniężnych ciążących na użytkownikach odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych rozpatrywanych przez wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny, a także wniosków składanych przez obywateli do Rzecznika Praw Obywatelskich.

XI. Konkluzje

1. Skutki prawne: Skutkami prawnymi projektowanej regulacji będzie zniesienie opłat abonamentowych oraz wprowadzenie zakazu tworzenia i rozpowszechniania przez telewizję publiczną wyspecjalizowanych programów informacyjno-publicystycznych. Wydaje się, że wprowadzenie tego zakazu może nie przynieść zakładanego efektu. Projektowana regulacja może wywołać wątpliwości w kontekście konstytucyjnej zasady równości (art. 32 ust. 1 Konstytucji), ponieważ *de facto* prowadzi do zwolnienia z opłat abonamentowych – za okres, w którym obowiązywały – niektórych podmiotów, które uchylały się od jej uiszczenia.

W projekcie przewidziano także usunięcie albo zmianę tylko niektórych przepisów odwołujących się do przepisów o opłatach abonamentowych. Brak konsekwentnej modyfikacji wszystkich przepisów, które tego wymagają, będzie prowadzić do niespójności w systemie prawnym.

Projekt dotyczy wolności wypowiedzi poddanej pod ochronę przez art. 10 EKPC. Projektowane regulacje można uznać za co do zasady zgodne z EKPC.

2. Skutki społeczne: Potencjalne pozytywne skutki społeczne przyjęcia projektu to zmniejszenie obciążenia finansowego obywateli. Za skutki negatywne można uznać zmiany związane z utratą pracy lub koniecznością przekwalifikowania się osób pracujących i współpracujących z TVP Info oraz pracowników Poczty Polskiej zaangażowanych w prowadzenie ewidencji abonentów i pobieranie opłat abonamentowych. Wyniki badań opinii i konsultacje społeczne projektu wskazują, że pobieranie abonamentu RTV uznawane jest za niesprawiedliwe, a funkcjonujące obecnie w tej dziedzinie rozwiązania – za wadliwe. Jednocześnie proponowana likwidacja TVP Info oceniana była w konsultacjach społecznych najczęściej negatywnie. W świetle wyników badań społecznych oznaczałaby utratę dostępu do jednego z kanałów informacyjnych, co dotknęłoby w szczególności osoby, które często mogą nie mieć możliwości finansowych, technicznych lub kompetencji, by pozyskać bieżące informacje o wydarzeniach w kraju i na świecie z innych źródeł. Ze względu na zmiany technologiczne, nowe sposoby korzystania z mediów i ich zasobów, a także różne możliwości dostępu do treści informacyjnych i rozrywkowych spodziewać się można, że wcześniejsza akceptacja opłat abonamentowych podobnie jak samo korzystanie z tradycyjnych form przekazu radia i telewizji będą się zmniejszać.

3. Skutki gospodarcze: Przyjęcie projektowanych rozwiązań będzie miało pozytywny wpływ na gospodarstwa domowe i przedsiębiorców, którzy w obowiązującym stanie prawnym są zobowiązani do uiszczenia opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, oraz negatywny wpływ na jednostki publicznej radiofonii i telewizji, podmioty dostarczające dla nich produkty i świadczące usługi oraz osoby świadczące na ich rzecz pracę, gdyż w rezultacie utraty przychodów z tego tytułu przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji, przy

jednoczesnym niezwiększeniu przychodów z innych źródeł, spowoduje to ograniczenie ich działalności i konieczność zmniejszenia kosztów. Projektowane rozwiązania spowodują jednocześnie zwiększenie przychodów ze sprzedaży przedsiębiorstw z różnych sektorów z uwagi na wzrost zagregowanego popytu (głównie dodatkowego popytu konsumpcyjnego generowanego przez gospodarstwa domowe) oraz wzrost oszczędności. Przyjęcie projektu będzie miało także pozytywny wpływ na poziom produktywności w gospodarce.

4. Skutki finansowe: Nie jest możliwe dokładne oszacowanie kosztów projektowanej regulacji dla sektora finansów publicznych. Jej przyjęcie oznacza jednak trwałe uzależnienie funkcjonowania spółek publicznej radiofonii i telewizji (szczególnie PR S.A. i rozgłośni regionalnych) od dotacji z budżetu państwa. Wysokość tej dotacji uzależniona będzie od zakresu realizacji misji publicznej, zachowania, likwidacji lub przekształcenia dotychczasowych form organizacyjnych, w jakich spółki publicznej radiofonii i telewizji realizować będą misję publiczną, co będzie miało wpływ na koszty funkcjonowania tych spółek oraz możliwość zwiększenia przychodów z obrotu prawami do audycji i przekazów handlowych. Per saldo projektowana regulacja, w warunkach 2024 r., może przynieść: a) w przypadku likwidacji TVP Info i nie przekształcenia w inny program – oszczędności dla sektora finansów publicznych w kwocie ok. 230 mln zł; b) w przypadku przekształcenia TVP Info w program niewyspecjalizowany – większe wydatki sektora finansów publicznych o ok. 7 mln zł. Dodatkowo prowadzi ona do odstąpienia od egzekwowania zaległych opłat abonamentowych.

5. Rozwiązania zagraniczne: Główne modele finansowania mediów publicznych w Europie to: bezpośrednie finansowanie z budżetu państwa, finansowanie z funduszy celowych zasilanych dedykowanymi podatkami oraz opłaty licencyjne (abonamentowe).

Zgodnie z raportami Europejskiej Unii Nadawców (EBU) najczęściej stosowaną formą jest finansowanie z budżetu państwa (15 państw UE). W części państw finansowanie to powiązane jest z określonymi wpływami podatkowymi (np. z VAT) lub ustalane na podstawie wskaźników makroekonomicznych.

W dwóch państwach UE (Finlandia, Szwecja) media publiczne finansowane są poprzez specjalny podatek celowy od osób fizycznych.

Opłata licencyjna (abonamentowa) pozostaje powszechnie stosowana w 10 państwach UE oraz np. w Wielkiej Brytanii. Zazwyczaj ma ona postać stałej stawki naliczanej gospodarstwom domowym i nie musi być powiązana z posiadaniem odbiornika.

Media publiczne w większości omawianych w tym dokumencie państw mają ustawowy obowiązek realizowania misji informacyjnej, obejmującej zapewnienie pluralizmu, niezależności i rzetelności przekazu. Obowiązki te są jasno określone w przepisach prawnych – we Francji i Wielkiej Brytanii wynikają z ustaw lub dokumentów założycielskich, natomiast w Niemczech są dodatkowo potwierdzone orzecznictwem Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. W praktyce realizowane są m.in. poprzez całodobowe kanały informacyjne, takie jak BBC News, franceinfo,;

ZDFinfo czy tagesschau24. W Szwecji, mimo braku ustawowego wymogu, SVT prowadzi regularne programy informacyjne w ramach oferty ogólnotematycznej.

Autorzy:

Marcin Fryźlewicz, ekspert ds. legislacji (pkt I-III)

Kaja Krawczyk, specjalista w Wydziale Oceny Skutków Regulacji (pkt IV, XI.5)

Paweł Kościelny, ekspert ds. legislacji (pkt V, X, XI.1)

prof. Krzysztof Wojtyczek, ekspert ds. legislacji (pkt V.2, XI.1.2)

dr Marta Karkowska, specjalista ds. społecznych (pkt. VI, X, XI.2)

dr Adrian Grycuk, specjalista ds. systemu gospodarczego (pkt. VII, X, XI.3)

dr Jacek Kulicki, specjalista ds. finansów publicznych (pkt. VIII, X, XI.4)

Akceptował:

Wicedyrektor Biura Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

Piotr Chybalski

/podpisano elektronicznie/

Deskryptory bazy REX: projekt ustawy, OSR, abonament, radiofonia i telewizja

Weryfikacja: Tomasz Jaroszyński (pkt I-III, V.2), Dobromir Dziewulak (pkt IV), Krzysztof Niewęglowski (pkt V.1), Mirosław Sobolewski (pkt VI), Piotr Russel (pkt VII), Monika Korolewska (pkt VIII), Michał Bernardelli (całość), Adam Dudzic (całość)